



PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL CP-CHCC2025-003 CRW359905

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA EL MERCADO REGULADO DE CHEC S.A. E.S.P BIC S.A. E.S.P. BIC

Área gestión Comercial
Proceso Transacciones de Energía del Comercializador
Mercados de Energía

Manizales, 08 de octubre de 2025

1 TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	6
1 TABLA DE CONTENIDO.....	2
1 MARCO GENERAL DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES.	5
1.1. DEFINICIONES.....	5
1.2. OFERENTE.....	6
1.3. OBJETO	6
1.4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	6
1.5. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS	7
1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR	7
1.7. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	8
1.8. FIRMA DE LA OFERTA	8
1.9. VALIDEZ DE LA OFERTA	8
1.10. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	8
1.11. NORMATIVIDAD APLICABLE	8
2 CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS.....	9
2.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO	9
2.2 ENERGÍA REQUERIDA	9
2.3 MODALIDAD DE SUMINISTRO	9
2.4 PRODUCTOS A CONTRATAR	10
2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO.....	10
2.4.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO.....	11
2.4.3 RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO.....	12
2.4.4 RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – PAGUE LO CONTRATADO.....	12
2.5 PRECIOS DE LA OFERTA	14
3 REQUISITOS HABILITANTES	15
3.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS	15
3.2 INFORMACIÓN GENERAL	15
3.2.1 Anexos de la Oferta:	15
3.2.2 Certificado de Inscripción Ante el ASIC	16
3.2.3 Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE:.....	16
3.2.4 Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales: ...	17

3.2.5	Garantía de Seriedad de la oferta	18
3.2.6	Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	18
3.2.7	Deber de información	24
3.2.8	Formalización de la Oferta Mercantil.....	25
3.2.9	Protección de información personal	25
3.2.10	Indemnidad	25
3.3	CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS.....	26
4	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	27
4.1	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	27
4.1.1	Parámetros de Evaluación.....	27
4.1.2	Procedimiento para Evaluación de ofertas	28
4.1.3	Criterios de Desempate en la Adjudicación de Ofertas	29
4.1.4	Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de Evaluación de las ofertas.....	29
4.1.5	Límite de compra propia:	30
5	PERFECCIONAMIENTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	30
5.1	PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA	30
5.2	OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES.....	30
5.3	PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	30
5.4	ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA	30
5.5	ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	31
5.6	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.....	31
5.7	EVALUACIÓN OFERTAS.....	31
5.8	AUDIENCIA PÚBLICA.....	31
5.8.1	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	31
5.8.2	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	32
5.8.3	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.....	32
5.8.4	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN PUBLICA.....	33
6	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL.....	33
6.1	FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA	33
6.2	REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC	33
6.3	GARANTÍAS DE LA OFERTA MERCANTIL.....	33
6.3.1	Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros.....	34

6.3.2	Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias.....	34
6.3.3	DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD	36
6.4	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	36
6.5	Cláusula Penal Pecuniaria.....	38
6.6	PUNTOS DE ENTREGA.....	38
6.7	CONDICIONES COMERCIALES.....	38
6.8	MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS.....	38
6.9	PRESENTACIÓN Y LIQUIDACION DEL MEDIO DE COBRO.....	39
6.10	GARANTÍAS DE PAGO	39
6.11	INTERÉS DE MORA.....	39
6.12	IMPUESTOS Y DEDUCIONES	39
6.13	PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	39
6.14	CESIÓN DEL NEGOCIO JURIDICO	40
7	MINUTA DE LA OFERTA MERCANTIL.....	41
8	CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO	55
9	ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO	59

INTRODUCCIÓN

La CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO, que en adelante se llamará CHEC S.A. E.S.P BIC, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, 080 de 2019 y 130 de 2019, 101 033 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituya, está interesada en recibir ofertas de energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado, para el período comprendido entre el 1° de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2030, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

La CHEC S.A. E.S.P BIC, en cumplimiento de la normatividad vigente y con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades, invita a los agentes generadores y comercializadores del mercado eléctrico a participar en el proceso de Invitación Pública de suministro de energía con destino a cubrir la demanda del mercado regulado.

1 MARCO GENERAL DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES.

1.1. DEFINICIONES

CHEC S.A. E.S.P BIC: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - sociedad anónima comercial de nacionalidad colombiana, clasificada como Empresa de Servicios Públicos Mixta, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen legal aplicable a las empresas de servicios públicos y a las normas especiales que rigen las empresas del sector eléctrico, , calidades y circunstancias que constan en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio de Manizales.

OFERENTE ACEPTADO: Empresa (s) que presentan ofertas.

LAS PARTES: Comprador y el oferente, en conjunto.

SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas administrado por el operador del mercado XM.

PRECIO RESERVA: Corresponde al precio máximo al cual esta CHEC S.A. E.S.P BIC dispuesto a adjudicar por año en cada producto.

PRECIO RESERVA TOPE: Corresponde al precio reserva multiplicado por el factor que se defina para cada producto, el cual será el tope al que CHEC S.A. E.S.P BIC está dispuesto a adjudicar una oferta para esta convocatoria el factor definido es **1.03**.

COMPRAS PROPIAS: Contratos de energía para el mercado regulado suscritos entre un comercializador y un generador o comercializador que se encuentren verticalmente integrados, que tengan el mismo controlante o con quien se encuentre en situación de control.

SITUACIÓN DE CONTROL: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, se entiende como situación de control la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la misma. Así mismo, hay situación de control en la relación entre la matriz y sus subordinadas (filiales y subsidiarias) en los términos señalados en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, así como aquellas que las modifiquen.

1.2. OFERENTE

Este documento es el pliego de condiciones con el que CHEC S.A. E.S.P BIC inicia la invitación pública a los interesados en presentar oferta mercantil de suministro de energía para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2030.

En el proceso podrán participar todos los Oferentes que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM). Los oferentes interesados, que actualmente participan en el Mercado de Energía, deben cumplir con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para la venta (CROM1amt) de acuerdo con la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, por todo el tiempo de suministro de energía objeto de la presente invitación. Para tal efecto se tendrá en cuenta la versión más reciente del CROM1amt publicada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC al momento de la audiencia pública.

1.3. OBJETO

CHEC S.A. E.S.P BIC invita a los interesados a presentar oferta mercantil para el suministro de energía eléctrica y potencia necesarias para satisfacer la demanda del mercado regulado de CHEC S.A. E.S.P BIC. Esto incluye las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional. El período de suministro comprende desde el **1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2030**, Las especificaciones completas del suministro, que incluyen los meses, tipos de modalidad y cantidades requeridas, están detalladas en el numeral 8 CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO', del presente pliego de condiciones.

1.4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

CHEC S.A. E.S.P BIC invita a los interesados a presentar oferta Mercantil para el suministro de energía para el mercado regulado, mediante publicación en la página web www.chec.com.co; y la creación del expediente electrónico en el SICEP, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones CREG 130 de 2019, CREG 101-033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria seguirá el cronograma establecido a continuación:

EVENTO	FECHA_EVENTO	HORA
PUBLICACION DE LOS PLIEGOS PARA CONSULTA	26-sep	
SOLICITUD ACLARACION	02-oct	
PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS	08-oct	
REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	23-oct	17:00
AUDIENCIA PUBLICA	06-nov	15:00
FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	26-nov	
REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO	02-dic	

1.5. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS

Para cualquier asunto relacionado con esta Invitación Pública de Ofertas, la correspondencia debe enviarse a CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO, ubicada en Estación Uribe, Kilómetro 2, Autopista del Café, ciudad de Manizales, o mediante correo electrónico a CONVOCATORIAS_MR@chec.com.co. Si tiene preguntas sobre el proceso de compra, puede contactar a los siguientes funcionarios responsables vía correo electrónico: Andrés Felipe Gonzalez; ANDRES.FELIPE.GONZALEZ@Chec.com.co; Valentina Hincapie Bedoya en VALENTINA.HINCAPIE@Chec.com.co. Luz Elena Quiceno Pérez; luz.quiceno@Chec.com.co.

1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en esta Invitación Pública de Oferta Mercantil son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL OFERENTE presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con CHEC S.A. E.S.P BIC.

1.7. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución, EL OFERENTE cederá el contrato, previa autorización escrita de CHEC S.A. E.S.P BIC, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL OFERENTE dentro de este proceso de Solicitud Pública de Ofertas, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

1.8. FIRMA DE LA OFERTA

Este requisito se cumple con la firma de la oferta mercantil y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de EL OFERENTE, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria

1.9. VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener validez de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte del Oferente.

1.10. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

CHEC S.A. E.S.P BIC emitirá la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles adjudicadas, dentro de los trece (13) días hábiles después a la adjudicación realizada en la audiencia pública.

Para la preparación de la oferta EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en este Pliego de Condiciones.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones, sino que debe solicitar aclaración, observación o modificación mediante comunicación escrita dirigida a CHEC S.A. E.S.P BIC, Estación Uribe Kilómetro 2 Autopista del Café de la ciudad de Manizales, o a las direcciones electrónicas: CONVOCATORIAS_MR@Chec.com.co y ANDRES.FELIPE.GONZALEZ@Chec.com.co; valentina.hincapie@Chec.com.co; Luz.quiceno@Chec.com.co, hasta el **2 de octubre de 2025**; CHEC S.A. E.S.P BIC dará respuesta a más tardar **el 8 de octubre de 2025** a todas las solicitudes presentadas; las comunicaciones recibidas con posterioridad, no serán objeto de respuesta.

Finalizado el plazo de consulta; CHEC S.A. E.S.P BIC publicará los pliegos de condiciones definitivos el día **8 de octubre de 2025**, este no será objeto de modificaciones.

1.11. NORMATIVIDAD APLICABLE

Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la validez de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad aplicable es la colombiana. Esta solicitud de Oferta Mercantil estará regida por los principios de la función administrativa y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de contratación vigentes para CHEC S.A. E.S.P BIC y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes. Para la determinación de la validez de los contenidos de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2 CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS

2.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO

CHEC S.A. E.S.P BIC invita a presentar ofertas para el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender parcialmente la demanda regulada durante el periodo comprendido entre el **1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2030**.

CHEC S.A. E.S.P BIC podrá aceptar una o varias ofertas para cada uno de los meses del período solicitado, bajo la modalidad Pague Lo Contratado, con sujeción a los lineamientos contemplados en las Resoluciones 134 del año 2013, CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2 ENERGÍA REQUERIDA

En el anexo **8. cantidades de energía solicitadas por producto**, se han incluido las cantidades estimadas de energía horaria y mensual requerida por CHEC S.A. E.S.P BIC; para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2030; teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego, las cuales corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga del mercado regulado.

2.3 MODALIDAD DE SUMINISTRO

CHEC S.A. E.S.P BIC aceptará las ofertas que consideren en los períodos comprendidos entre el **1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2030**, con la modalidad del suministro pague lo contratado según lo definido en el anexo **8. CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO**, donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales CHEC S.A. E.S.P BIC aceptará la oferta. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga. Las órdenes de compra que resulten de este proceso no desplazarán a ninguno de los contratos existentes. Las nuevas compras que surjan de futuras solicitudes públicas de ofertas estarán diseñadas de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otros contratos, CHEC S.A. E.S.P BIC podrá inaplicar esta

condición cuando a El OFERENTE se le aplique una limitación de suministro, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos de compra de energía como ha propuesto la CREG, se advierte que éstos se sujetarán a las reglas allí señaladas para todos los agentes del sector.

2.4 PRODUCTOS A CONTRATAR

2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2027
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	162,167,221.00 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de agosto de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 1, se reciben ofertas siguiendo la curva y plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2028
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	33,362,407.00 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de agosto de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 2, se reciben ofertas siguiendo la curva y plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.3 RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2029
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	80,196,880.00kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de agosto de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil.
OTROS TERMINOS	Para el producto 3, se reciben ofertas siguiendo la curva y plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.4 RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2030

MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	212,269,661.00 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de agosto de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 4, se reciben ofertas siguiendo la curva y plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

Las curvas de carga de los productos a contratar se encuentran en el anexo 8. **CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO**, para cada producto, solo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas en el formato incluido en el numeral 9. **ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO**.

Es importante aclarar que los suministros se definen así:

- **Suministro mensual:** Para el 2027, Producto 1.
- **Suministro anual:** 2028, 2029 y 2030, correspondiente a los productos 2 al 4, respectivamente.

Al completar los formatos del numeral 9. **ANEXO CANTIDADES DE ENEGÍA Y PRECIO**, el OFERENTE deberá tener en cuenta las siguientes condiciones para los productos:

Producto 1:

Ofertas Curvas:

En la Columna 3: Especificar el porcentaje a ofertar para cada uno de los meses del año.

Ofertas Planas:

Puede ofertar diferentes cantidades de energía para cada uno de los meses que conforman el producto, sin embargo, en ese caso, la condición es que debe ser la misma energía en todas las horas del mes respectivo. para el 2027 la cantidad de energía máxima a adjudicar para cada una de las horas es de 5,000 kWh.

Columna 4: El precio presentado debe ser el mismo para cada uno de los meses del año que conforman el producto, la evaluación se realizará por mes.

Producto 2 al 4:

Ofertas Curvas:

Columna 3: El porcentaje de energía a ofertar debe ser igual para todos los meses del año que conforman el producto.

Columna 4: El precio presentado debe ser el mismo para todos los meses del año.

Ofertas Planas:

Puede ofertar diferentes cantidades de energía para cada año que conforman el producto, sin embargo, la condición es que debe ser la misma energía en todas las horas de los meses que conforman el año, para el 2028 la cantidad de energía máxima a ofertar para cada una de las horas es de 2,000 kWh; para el 2029 la cantidad de energía máxima a ofertar para cada una de las horas es de 2,500 kWh; para el 2030 la cantidad de energía máxima a ofertar para cada una de las horas es de 3,500kWh.

Columna 4: El precio presentado debe ser el mismo para cada uno de los años

Distribución Horaria de la Oferta (KWh): El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga.

2.5 PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la oferta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de agosto de 2025.

Los precios de las ofertas deben incluir todos los cargos que según la regulación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

Para los productos 1 al 4 (años 2027 al 2030):

La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) para los productos 1 al 4 se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna provisional reportado por el DANE y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P_{mes\ i} = P_{agos/2025} * \frac{IPP_{mes\ i}}{IPP_{agos/2025}}$$

En donde: t

P mes i = Precio del mes consumo a facturar

P agosto /25= Precio ofertado en pesos constantes de agosto /25 IPP mes

i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i

IPP agosto /25= Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional de agosto /25

CHEC S.A. E.S.P BIC no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna provisional.

Para todos los productos se utilizará el IPP serie oferta interna provisional, conforme a las disposiciones de la Circular 014 del 2021 de la CREG.

3 REQUISITOS HABILITANTES

3.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

CHEC S.A. E.S.P BIC verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes entre el **24 y el 30 de octubre de 2025**, de ser necesario se solicitará a los oferentes las aclaraciones o subsanaciones que se requieran, los cuales deberán ser entregados dentro del plazo definido anteriormente, en caso contrario se considerará que los requisitos no fueron subsanados y no serán sujetos a evaluación, los Oferentes que cumplan con todos los requisitos habilitantes expuestos en estos términos podrán considerarse oferentes elegibles.

3.2 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se indica el contenido de las ofertas y la forma como debe diligenciarse los formularios, ofertas que deberá ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria y estarán integradas por los siguientes documentos:

3.2.1 Anexos de la Oferta:

La oferta mercantil debe estar firmada por el representante legal del Oferente o de quien éste delegue, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.

EL OFERENTE deberá indicar en formatos idénticos a los del numeral 9. ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO y en formato Excel, del presente Pliego de Condiciones, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por CHEC S.A. E.S.P BIC, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos de agosto 2025, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales. La información debe ser entregada en formato Excel.

No subsanable

3.2.2 Certificado de Inscripción Ante el ASIC

EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC- que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo STN y STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las Ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por CHEC S.A. E.S.P BIC antes de enviar la Orden de Compra.

Subsanable dentro de los 5 días hábiles establecidos por la regulación para la verificación y subsanación de estos.

3.2.3 Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE:

Cuando EL OFERENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del contrato y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 3 (tres) meses, entre la fecha de su expedición y la fecha de la audiencia pública. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias.

Si el Representante Legal que firma la propuesta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para realizar Ofertas Mercantiles de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. CHEC S.A. E.S.P BIC podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento.

Si EL OFERENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

Subsanable dentro de los 5 días hábiles establecidos por la regulación para la verificación y subsanación de estos.

3.2.4 Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales:

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de noviembre de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

El OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL OFERENTE se compromete, durante la ejecución del contrato, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante CHEC S.A. E.S.P BIC con la presentación de cada cobro por suministro de energía. CHEC S.A. E.S.P BIC no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte la paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE.

Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación. En el momento de la liquidación EL OFERENTE dejará constancia ante CHEC S.A. E.S.P BIC del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna diferencia a cargo de EL OFERENTE, CHEC S.A. E.S.P BIC podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del contrato, el monto del valor de los aportes y directamente hará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

Subsanable dentro de los 5 días hábiles establecidos por la regulación para la verificación y subsanación de estos.

3.2.5 Garantía de Seriedad de la oferta

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía de seriedad emitida por un banco una compañía de seguros, que garantice la seriedad de la Oferta presentada.

Esta garantía se registrará por lo establecido en el numeral **6.3. Garantías de la Oferta Mercantil.**

Subsanable dentro de los 5 días hábiles establecidos por la regulación para la verificación y subsanación de estos.

3.2.6 Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

**FORMULARIO
INVITACIÓN OFERTA PÚBLICA CRW359905
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y
SOBORNO**

Formulario: _____ Fecha de Elaboración _____ (DD/MM/AÑO)

Introducción e instrucciones
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P. Beneficio e Interés Colectivo (en adelante CHEC S.A. E.S.P BIC), en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado completamente. Tenga en cuenta que: a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A. b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal. c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa. d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el OFERENTE (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía.

- e) Para todo Consorcio o Unión Temporal, cada persona natural o jurídica que lo compone debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente.
- f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el presente formulario relacionando la información de la sucursal en Colombia, así como de la sociedad principal extranjera, indicando para esta última todos los campos requeridos.
- g) Diligenciar los siguientes datos:

Nro. de PC – EP – CRW – WS: CRW359905

Consorcio o Unión Temporal: _____

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A ESP. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO (En adelante CHEC S.A. E.S.P BIC) identificada con NIT. 890.800.128-6, para realizar el tratamiento de los datos personales consignados en el presente formato con las siguientes finalidades:

DECLARACIONES: Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formule o a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Si no está de acuerdo con alguna de las finalidades antes mencionadas, indicarlo en el siguiente campo de observaciones:

_____.

AVISO DE PRIVACIDAD

Razón social del responsable: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. Beneficio e Interés Colectivo. Domicilio: Manizales, Caldas, Colombia Dirección física: Estación Uribe- Autopista del café. Dirección Electrónica: www.CHEC S.A. E.S.P BIC.com.co Teléfono: 8899000. CHEC S.A. E.S.P BIC como responsable del tratamiento de los datos personales aquí consignados, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013 informa a al titular de los datos personales que le asisten los siguientes derechos: a) actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. b) Solicitar prueba de la autorización concedida al momento de entregar los datos personales, salvo en los casos contemplados en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. c) Ser informado por CHEC S.A. E.S.P BIC, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá previo agotamiento del procedimiento contemplado en la Ley 1581 de 2012. La solicitud de revocatoria no procederá cuando exista un deber legal o contractual que impida eliminar los datos. E) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, en los términos establecidos en el Decreto 1377 de 2013. f) Tendrá carácter

facultativo, las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de niños, niñas o adolescentes.

CHEC S.A. E.S.P BIC ha establecido los siguientes canales, para que estos derechos puedan ser ejercidos: De manera presencial: en las oficinas de Atención al Cliente, que están ubicadas en los municipios del área de cobertura de CHEC S.A. E.S.P BIC. De manera telefónica: a través de nuestras líneas telefónicas gratuitas durante las 24 horas del día en los 7 días de la semana: Línea Nacional 01 8000 912 432 y #415 desde celular CLARO, TIGO o MOVISTAR. De manera escrita: se atienden y receptionan las PQRs a través de las oficinas de Atención al Cliente ubicadas en los municipios del área de cobertura o en el módulo de atención a PQRs del sitio web: <http://www.CHEC S.A. E.S.P BIC.com.co/clientes-y-usuarios/Tramites-y-servicio>. La Política de Protección de Datos Personales de CHEC S.A. E.S.P BIC se encuentra disponible para su consulta en la página web www.CHEC S.A. E.S.P BIC.com.co y en los puntos de atención ubicados en los distintos municipios del área de influencia de CHEC S.A. E.S.P BIC.

Los datos personales aquí recolectados serán almacenados, usados, suprimidos, procesados, compilados, transferidos, sometidos a circulación, actualizados y dispuestos conforme en la ley 1581 de 2012, en el decreto 1377 de 2013 y en la política de protección de datos personales de CHEC S.A. E.S.P BIC, con las finalidades descritas en la autorización.

Información básica de la Empresa o Persona Natural		
Nombre, Razón o Denominación Social:		
Tipo y Número de identificación:		Fecha de expedición*:
Dirección:		
Ciudad:		País:
Teléfono fijo:		Teléfono celular (Móvil):
Correo electrónico:		
Página WEB:		
Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia)	☐
	Extranjera	☐
	Sucursal en Colombia	☐
País: COLOMBIA		
¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el Nombre / Razón Social, el tipo y número de identificación de las empresas del grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.		
¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?		

* Para persona natural (cédula de ciudadanía colombiana) en formato dd/mm/aaaa

Información del Representante Legal		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		

Fecha de Expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

Información del Oficial/Empleado de Cumplimiento		
Esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo o similar		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de expedición		
Teléfono		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		
¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT, Fraude, Corrupción y/o Soborno?, Cual(es)? ¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?		

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente – PRINCIPALES					
	1	2	3	4	5
Nombres					
Apellidos					
Tipo y Nro. de Id.					
Fecha de expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente – SUPLENTE					
	1	2	3	4	5

Nombres					
Apellidos					
Tipo y Nro. de Id.					
Fecha de expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de la misma:
Razón Social:
Tipo y número de identificación:
Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%)					
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:					
Nombres y apellidos*/Razón Social	Tipo y Nro. de Id.	Fecha de expedición del documento	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

--	--	--	--	--	--

*En caso tal de que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la razón social y la identificación de la misma.

Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.

Manifestaciones
Con la presentación de la oferta declaro que: • Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. • La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la misma y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. • En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita. • Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia o cualquier otro país. • Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país, o exista información pública, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo CHEC S.A. E.S.P BIC, o que pueda exponer a estas frente a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT, fraude,

corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a CHEC S.A. E.S.P BIC, a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorización
Mediante la presente, autorizo a CHEC S.A. E.S.P BIC., para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.
Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.
Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de CHEC S.A. E.S.P BIC.
De igual forma, se procederá cuando CHEC S.A. E.S.P BIC lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso de que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del OFERENTE o del OFERENTE persona natural)

Nombres y apellidos:	
Tipo y número de identificación:	
Fecha de la firma del documento *:	

*Es indispensable poner la fecha de firma del documento, ya que en caso contrario no se aceptará como diligenciado correctamente.

El **no** diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.

Subsanable dentro de los 5 días hábiles establecidos por la regulación para la verificación y subsanación de estos.

3.2.7 Deber de información

Las PARTES se obligan a entregar información veraz y verificable para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta.

De la misma forma, Las PARTES se obligan a informar del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde Las PARTES sea parte del proceso, así como cualquier citación que le realice dicha autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado.

3.2.8 Formalización de la Oferta Mercantil

CHEC S.A. E.S.P BIC firmará la Orden de compra o documento correspondiente a más tardar trece (13) días hábiles después de la audiencia pública y antes de iniciar la ejecución del negocio jurídico. Una vez entregada la orden de compra, surgen las obligaciones contractuales para las partes, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa.

3.2.9 Protección de información personal

Las PARTES asumen la obligación de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de esta relación Jurídica, así como la obligación de cumplir, como responsables o encargados, los deberes que les correspondan acorde con la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto sean aplicables. Por tanto, deberán adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accedan, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual. En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

3.2.10 Indemnidad

Cada PARTE mantendrá indemne a la otra, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a

intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en la presente oferta mercantil.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra una PARTE por asuntos, que, según la Oferta Mercantil, sean de responsabilidad de la otra PARTE se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o la presente relación jurídica, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

3.3 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS

CHEC S.A. E.S.P BIC rechazará aquellas propuestas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.
- No se suministre con todos los requisitos la Garantía de Seriedad de la oferta o su valor no cumpla con lo especificado en el numeral 6.3
- Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta se inicia con posterioridad al día de la entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, de acuerdo con el numeral **1.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.**
- Cuando se presente la oferta mensual o anual y ésta no se ajuste al tipo de oferta Mercantil de acuerdo con lo definido en el numeral **2.3 MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATO**, o contenga períodos de suministro con condiciones diferentes.
- La oferta esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.
- Cuando, EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, CHEC S.A. E.S.P BIC en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de celebrar contrato, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- Cuando en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución CREG 134 del 2013 y la Resolución CREG 145 de 2015, las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos tengan sus valores de capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) menor a la máxima energía a ofertar en todos los meses del período del compromiso. Para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1amt publicada por el ASIC al momento del cierre de la convocatoria.
- Cuando EL OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o

internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).

- Cuando EL OFERENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- Cuando EL OFERENTE o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o tengan conocimiento que se encuentran vinculados formalmente a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a CHEC S.A. E.S.P BIC a un riesgo de carácter legal o reputacional.
- Cuando el objeto de la oferta Mercantil involucre activo (s) con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de domino y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupeficientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1.1 Parámetros de Evaluación

CHEC S.A. E.S.P BIC evaluará únicamente las ofertas transferidas por el ASIC, las cuales corresponden a los Oferentes habilitados que cumplieron con los requisitos del numeral 3 **Requisitos Habilitantes** y no incurrieron en las causas de descalificación del numeral 3.4. Las propuestas serán evaluadas según los precios presentados por el OFERENTE para la energía ofertada.

4.1.2 Procedimiento para Evaluación de ofertas

CHEC S.A. E.S.P BIC aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, en atención a los principios de eficiencia, transparencia y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 para la compra de la energía, la cual es solicitada por CHEC S.A. E.S.P BIC según lo descrito en este Pliego.

1. Criterios de Elegibilidad:

- Serán consideradas elegibles aquellas propuestas que cumplan con todas las condiciones establecidas en este Pliego.
- Los Oferentes deberán haber presentado la documentación completa requerida en los requisitos habilitantes.

2. Oferta de Reserva:

- CHEC S.A. E.S.P BIC podrá emitir una oferta de reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 DE 2023, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación y, en dicho caso, será determinante la oferta de reserva para la valoración considerando lo siguiente:

3. Procedimiento para Evaluación de Ofertas:

- De presentarse ofertas planas para el producto 1 AL 4 se le adicionarán 5 \$/kWh al precio ofertado para cada producto; con el fin de compararlas con las Ofertas que siguen la curva.
- Para el producto 1, año 2027, se pueden ofertar diferentes porcentajes mensuales con único precio; para los productos 2 al 4 (2028, 2029 y 2030), las ofertas curvas deben ser con igual porcentaje (%) en todo el periodo y un único precio. Para las ofertas planas del producto 1, (2027), la energía puede ser igual para todas las horas de todo el año respectivo o diferente por cada uno de los meses del año, donde la energía debe ser la misma en todas las horas del mes, con un único precio.
- Para las ofertas planas de los productos 2 al 4, (2028 al 2030), la energía debe ser igual para todas las horas del año, con un único precio para todas las horas del año.
- Se evaluarán ofertas curvas y planas de acuerdo como aplique cada producto. Para los productos 1 al 4, las ofertas planas tienen límite máximo de energía a adjudicar, el cual varía por producto:
Producto 1 (año 2027): El límite es de 5,000 kWh para todas las horas.
Producto 2 (año 2028): El límite es de 2,000 kWh para todas las horas.
Producto 3 (año 2029): El límite es de 3,000 kWh para todas las horas.
Producto 4 (año 2030): El límite es de 3,500 kWh para todas las horas.

4. Las ofertas que continúen dentro del proceso de valoración entran a evaluarse considerando el Precio Reserva Tope, si estas superan el precio Reserva Tope no continúan en la evaluación.
5. Las ofertas elegibles, que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado, serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.
6. Orden de precio: Las ofertas elegibles por producto se evaluarán con base en el precio considerando la valoración del numeral 3, por tanto, se ordenarán las ofertas de menor a mayor y serán adjudicadas las ofertas que cubran la totalidad de energía solicitada para cada uno de los productos. Si en la asignación de una oferta parcial, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un OFERENTE, la oferta conservará el precio original.
7. Se adjudicarán las ofertas que cubran la totalidad de la energía requerida para cada mes del producto 1 (2027), que generen un precio promedio ponderado de adjudicación menor o igual al precio de reserva; la adjudicación de este producto será mensual.
8. Se adjudicarán las ofertas que cubran la totalidad de la energía requerida para cada año de los productos 2 al 4 (2028-2030) que generen un precio promedio ponderado de adjudicación menor o igual al precio de reserva; se podrán realizar adjudicaciones parciales hasta alcanzar la energía solicitada de cada uno de los productos; el porcentaje asignado será el mismo para todos los meses que conforman el producto.
9. Los porcentajes de energía a aceptar se expresarán con dos (2) cifras decimales. Si el porcentaje ofertado incluye milésimas (tercer orden decimal), estas se aproximarán a la centésima superior (segundo orden decimal). Toda cifra decimal a la derecha de las centésimas (segundo orden decimal) se descartará.
10. El precio del kWh en la oferta debe contener máximo dos (2) cifras decimales. Si el precio ofertado tiene tres o más cifras decimales, se considerará que el precio ofertado es resultado de descartar toda cifra decimal a la derecha de las centésimas.
11. Las ofertas deben presentarse como se define en el numeral 9. **Cantidades de energía y Precio** y en formato Excel, del presente Pliego de Condiciones, los cuales hacen parte integral de la propuesta.

4.1.3 Criterios de Desempate en la Adjudicación de Ofertas

Los criterios de desempate se aplicarán únicamente si dos o más ofertas adjudicables presentan el mismo precio en la evaluación económica.

- En caso de empate en los precios ofertados para un producto, la adjudicación se realizará proporcionalmente según las cantidades ofertadas. Esta adjudicación continuará hasta alcanzar las cantidades solicitadas.

4.1.4 Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de Evaluación de las ofertas.

- En caso de existir reclamaciones, se deben presentar por parte de los Oferentes en la audiencia pública en donde se lleva a cabo la presentación de la evaluación. CHEC S.A.

E.S.P BIC analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación.

- Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

4.1.5 Límite de compra propia:

En el caso de que un oferente adjudicado se encuentre integrado verticalmente con CHEC S.A. E.S.P BIC, tenga el mismo controlante o se encuentre en situación de control, CHEC S.A. E.S.P BIC procederá a calcular el porcentaje límite permitido a adjudicar, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 del 2019.

5 PERFECCIONAMIENTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

5.1 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Desde el **26 de septiembre del 2025**, el Pliego de Condiciones de consulta podrá ser consultado en el SICEP.

5.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los posibles Oferentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables de acuerdo con el numeral 1.5 **CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL**, hasta el 2 de octubre de 2025. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad a esta fecha no serán objeto de respuesta.

5.3 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El Pliego de Condiciones definitivos se publicará en el SICEP el **8 de octubre de 2025**. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

5.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

CHEC S.A. E.S.P BIC registrará en el SICEP **hasta las 17:00 horas del 23 de octubre de 2025** una oferta reserva, por cada producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con los precios reserva, de tal forma que la ofertas que superen los precios de la oferta reserva tope no serán tenidos en cuenta en la evaluación. Las cantidades solicitadas determinarán la demanda hasta la cual CHEC S.A. E.S.P BIC está dispuesto a adjudicar en la audiencia pública de evaluación de resultados.

5.5 ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los Oferentes deben registrar los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y las ofertas por producto en el SICEP, hasta las **17:00 horas del 23 de octubre de 2025**.

5.6 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos por parte del ASIC los requisitos habilitantes CHEC S.A. E.S.P BIC realizará la validación de los mismos dentro de los términos establecidos en la resolución CREG 130, artículo 10.3 literal i; de ser necesario solicitará a los Oferentes aclaraciones o subsanaciones a aquellos requisitos subsanables, las cuales deben ser entregadas **24 y el 30 de octubre de 2025**, caso contrario se considerara que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

5.7 EVALUACIÓN OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, CHEC S.A. E.S.P BIC enviara al ASIC el listado de Oferentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la información de los Oferentes habilitados. CHEC S.A. E.S.P BIC evaluará sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

5.8 AUDIENCIA PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, o aquella que la modifiquen o sustituya, CHEC S.A. E.S.P BIC realizará la audiencia pública el día hábil siguiente de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC.

El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá con la lectura de las cantidades y precios de las ofertas presentadas por los agentes habilitados, y luego se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 4 del Pliego de Condiciones para cada uno de los productos a contratar informando a los Oferentes que resultaron adjudicados, de acuerdo con la Oferta Reserva.

5.8.1 LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública se llevará a cabo de manera virtual, el **6 de noviembre de 2025 a las 3:00 p.m.**, hora local. Con los asistentes virtuales se harán públicas las ofertas presentadas, y se presentará la evaluación de estas de acuerdo con la metodología descrita en el numeral 4 para cada uno de los productos solicitados. El enlace para la conexión virtual a la audiencia pública se informará a través de la Plataforma del SICEP.

De conformidad con el método de evaluación descritos en el numeral **4**, se establecerá el orden de elegibilidad del (os) OFERENTE (s) con quien (es) se celebrará la relación Jurídica de la oferta de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por CHEC S.A. E.S.P BIC.

5.8.2 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Durante la Audiencia Pública, CHEC S.A. E.S.P BIC comunicará la asignación a el (los) OFERENTE (s) favorecido (s). Posteriormente, CHEC S.A. E.S.P BIC publicará los resultados de la convocatoria pública en la sección de información pública del SICEP. Así mismo se realizará publicación del informe de Adjudicación en el sistema de información corporativo de contrataciones

TECUENTO <https://www13.epm.com.co/ComprasMayores/ConsultarProcesosContratacion.aspx?t=a>; donde se incluirá el listado de los Oferentes adjudicados con la cantidad de energía asignada y su precio.

De igual forma, a la (as) firma (as), los Oferentes a quienes se les haya aceptado la oferta (as) tendrá(n) se les enviará la Orden de Compra dentro de los treces (13) días siguientes a la audiencia pública, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan y proceder con su registro ante el ASIC en la fecha indicada para registro de contrato en el numeral 1.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y el registro de la Oferta Mercantil de suministro de energía estará a cargo de CHEC S.A. E.S.P BIC

CHEC S.A. E.S.P BIC no se hace responsable por las Ofertas Mercantiles que no estén registrados en la fecha indicada en el numeral **1.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA**, por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta (as) y la entrega de la orden de compra, queda entendido que el Negocio Jurídico se ha celebrado, esto es, que surgen las obligaciones para las partes y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

5.8.3 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La declaratoria de desierto de la Invitación Publica de Oferta Mercantil **CP-CHCC2025-003** se hará sólo en el evento de que existan motivos que impidan la selección objetiva de EL OFERENTE, cuando no se presenten ofertas o ninguna de las presentadas se ajuste de manera integral al Pliego de Condiciones, o que ninguno de los Oferentes sea habilitado, o las ofertas presentadas sean descartadas por no cumplir con lo dispuesto en el numeral **4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**.

5.8.4 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

Cuando CHEC S.A. E.S.P BIC estime conveniente podrá suspender la convocatoria, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que CHEC S.A. E.S.P BIC informe al ASIC. Adicionalmente, CHEC S.A. E.S.P BIC podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas, donde CHEC S.A. E.S.P BIC informará al ASIC el cambio de estado a “Cancelado”.

6 FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL

6.1 FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA

El término máximo para enviar la Orden de Compra y para allegar los documentos requeridos para la formalización del Negocio Jurídico, será dentro de los 13 (trece) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la audiencia pública.

Si EL OFERENTE favorecido no presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, CHEC S.A. E.S.P BIC podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta, a la que se hace referencia el numeral **6.3**, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CHEC S.A. E.S.P BIC y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

6.2 REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC

El registro de la Oferta Mercantil y de la Orden de Compra ante el ASIC será efectuado por CHEC S.A. E.S.P BIC dentro de los cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de formalización, para esto debe ser remitida la plantilla de registro a CHEC S.A. E.S.P BIC para el trámite respectivo.

6.3 GARANTÍAS DE LA OFERTA MERCANTIL

Los oferentes admitidos deberán constituir a favor de CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO. NIT: 890800128-6 la garantía de seriedad y el oferente al que se le haya aceptado la oferta deberá constituir la garantía de cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuación.

Las garantías de seriedad y cumplimiento podrán ser amparadas mediante una póliza de seguros o una garantía bancaria, emitida por una compañía de seguros o un banco, respectivamente.

Las garantías se expedirán teniendo como asegurado/beneficiario a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO. NIT: 890800128-6 y serán por cuenta y costo del oferente.

6.3.1 Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros

- Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado para empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO. NIT: 890800128-6, y deberá ser constituida por EL OFERENTE en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución de la Oferta Mercantil, deberá incluir cobertura de la Cláusula penal y no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

6.3.2 Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias

- Si se opta por otorgar una carta de crédito Standby emitida por entidades bancarias, deberá reunir los siguientes requisitos:
Es esencial que la carta de crédito standby indique expresamente que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.
- Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.
- Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios definidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta crédito standby bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor en Colombia deberá cumplir con dichos criterios
- Deberán otorgarse en español o inglés.
- La carta de crédito Standby deberá otorgarse dentro del término establecido para la formalización de la Oferta Mercantil y estar vigente por el término de ejecución del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución, para la garantía de cumplimiento
- En los casos en que se otorgue la carta de crédito standby para amparar la seriedad de la oferta, Chec podrá solicitar la carta de compromiso del banco para expedir las garantías del negocio jurídico.

En cuanto a la reclamación para el pago tener en cuenta

La garantía deberá ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

- Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación.
- El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
- La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
- La carta de crédito Standby estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el Banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.
- La carta de crédito Standby deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de la Oferta Mercantil y Orden de compra en el caso de la garantía de seriedad o el número de la Orden de Compra garantizado para las garantías de cumplimiento.
- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad de la oferta, se compromete a tramitar las garantías del negocio jurídico. Estas garantías podrán ser tramitadas vía póliza de seguros.
- Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario y el Negocio Jurídico tenga una vigencia superior, la carta de crédito Standby deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo del negocio jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso el oferente deberá expedir una nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento de la Oferta Mercantil se entenderá como un incumplimiento en la relación jurídica surgida de la oferta que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Standby.

Garantía de Seriedad de la Oferta

- Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando EL OFERENTE se abstenga de ampliar la vigencia de la garantía de la seriedad de la oferta, cuando el plazo para la aceptación o para formalizar la Oferta Mercantil es prorrogado, de acuerdo a las especificaciones del negocio jurídico para el cual presentó oferta; así como cuando el Oferente, modifique o revoque la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento,

formalización e inicio de la ejecución del Negocio Jurídico, de conformidad con los parámetros previstos en la solicitud de ofertas y en las demás condiciones exigidas por el ASEGURADO, incluyendo el debido registro de la Orden de Compra ante el ASIC.

- Esta garantía deberá constituirse por el 3% del valor de la oferta y con una vigencia de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la hora y día fijado para cierre de la solicitud de ofertas y requisitos habilitantes.
- En todo caso, la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento previa al cumplimiento de la Oferta Mercantil y el registro de la Orden de Compra por parte del ASIC de acuerdo con los plazos estipulados en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.
- El valor de la Oferta a garantizar depende de si las ofertas son o no excluyentes. Las ofertas son no excluyentes por definición, es decir, Chec considerará todas las ofertas simultáneamente a no ser que EL OFERENTE manifieste de forma explícita en su oferta que sus ofertas son Excluyentes.
- Ofertas No Excluyentes: Para cada mes, EL OFERENTE deberá calcular la suma de los porcentajes ofertados hasta un máximo del 100%, multiplicarla por la energía ofertada en cada mes y por el precio de la oferta, bajo la modalidad anual. Este procedimiento se repite para todos los meses en los que exista al menos una modalidad de oferta y se calcula luego la suma de los valores resultantes. Esta es la Oferta Asegurable, valor que debe multiplicarse por el 3%.
- Ofertas Excluyentes: Para cada modalidad anual, EL OFERENTE deberá calcular el valor de cada una de sus ofertas, multiplicando el porcentaje ofertado en cada una de ellas por la cantidad de energía ofertada por los precios ofertados. Esos valores se comparan entre sí y se escoge aquella oferta de máximo valor como oferta asegurable, valor que debe multiplicarse por el 3%.

6.3.3 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Una vez emitida la Orden de Compra se podrán devolver las garantías de seriedad de las propuestas al OFERENTE que no resulte adjudicado, que así lo solicite.

6.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del Negocio Jurídico asegurado. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se llegare a hacer efectiva, aclarando

que la aseguradora no pagará al asegurado por este concepto sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de cada Orden de Compra.

La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. Para ello, el oferente podrá presentar la garantía de cumplimiento por la totalidad de la duración del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como el oferente deberán informar a CHEC, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro, sus obligaciones del negocio jurídico en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por terminado del Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la parte cumplida, por eso, en exceso de esta suma la parte cumplida podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento de la parte incumplida.

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico, deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de agosto de 2025 del suministro aceptado. En caso de renovaciones de las garantías durante la ejecución del negocio Jurídico se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el OFERENTE se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

6.5 Cláusula Penal Pecuniaria

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento de cualquiera de LAS PARTES en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos que les sean imputables, la parte incumplida o que dio lugar a la terminación del Negocio Jurídico pagará a la otra parte en calidad de cláusula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado de acuerdo con el numeral 2.5 PRECIOS DE LA OFERTA del presente pliego; índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces, de acuerdo con los topes horarios contratados, lo que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la parte cumplida, por eso, en exceso de esta suma la parte cumplida podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento de la parte incumplida.

En otras palabras, la parte cumplida descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se cobrará directamente a la parte incumplida, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial.

6.6 PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL OFERENTE a CHEC S.A. E.S.P BIC se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de CHEC S.A. E.S.P BIC.

6.7 CONDICIONES COMERCIALES

Los pagos del Negocio Jurídico que se originen de la presente Solicitud Pública de Oferta Mercantil serán hechos por CHEC S.A. E.S.P BIC con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, para los años 2027 al 2030.

Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL OFERENTE.

6.8 MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS

Para la indexación mensual de los precios, expresados en \$/kWh de agosto de 2025 hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo estipulado en el numeral 2.5 PRECIOS DE LA PROPUESTA del presente pliego.

6.9 PRESENTACIÓN Y LIQUIDACION DEL MEDIO DE COBRO

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

6.10 GARANTÍAS DE PAGO

En caso de que EL OFERENTE lo requiera CHEC S.A. E.S.P BIC otorgará un pagaré en blanco con carta de instrucciones, esté debe entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de cada Orden de Compra, el cual deberá ser devuelto por EL OFERENTE en el momento de terminar el Negocio Jurídico.

6.11 INTERÉS DE MORA

CHEC S.A. E.S.P BIC reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

6.12 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración del presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas, el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por CHEC S.A. E.S.P BIC para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE los mayores costos o hacerle las deducciones.

6.13 PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Previo a efectuarse el pago, EL OFERENTE debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de seguridad Social y Parafiscales.

6.14 CESIÓN DEL NEGOCIO JURIDICO

En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE, CHEC S.A. E.S.P BIC acepta anticipadamente que EL OFERENTE ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

[Ciudad y fecha]

Doctora
MARTHA LIBIA CASTAÑO TOVAR
Gerente General
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BIC
Manizales

ASUNTO: ACEPTACION DE LA OFERTA MERCANTIL SEGÚN INVITACIÓN CP-CHCC2025-003 CRW359905.

[Incluir nombre de la empresa OFERENTE ACEPTADO] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en [incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa OFERENTE ACEPTADO], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del OFERENTE ACEPTADO], teniendo en cuenta su invitación a presentar oferta mercantil, presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil de suministro de energía No. CP-CHCC2025-003 CRW359905 en los términos y condiciones que se registró por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

PRIMERA: Antecedentes. a) CHEC S.A. E.S.P BIC, realizó Invitación Pública de Oferta Mercantil CRW359905 para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los años comprendidos entre el 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre de 2030, y en todo caso la fecha de inicio del contrato será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. b) Que son actividades inherentes al objeto social de EL OFERENTE ACEPTADO la generación y/o comercialización de energía. c) Que es actividad propia del objeto social de CHEC S.A. E.S.P BIC la generación y/o comercialización de energía eléctrica, además de la transmisión y/o distribución de la misma. d) Que EL OFERENTE ACEPTADO y CHEC S.A. E.S.P BIC hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. e) Que después que CHEC S.A. E.S.P BIC evaluó la totalidad de ofertas presentadas, esta oferta cumple con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y presenta el mejor precio para CHEC S.A. E.S.P BIC. f) Que la

ejecución del Negocio Jurídico deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman parte integrante e inseparable de este negocio jurídico, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia del Negocio Jurídico, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces.

SEGUNDA: Objeto de la Oferta Mercantil. CHEC S.A. E.S.P BIC encarga a EL OFERENTE ACEPTADO y éste se obliga a suministrarle parte de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender su mercado regulado, según sus necesidades, así como se relaciona en el Anexo cantidades de energía y precio de esta Oferta Mercantil, de acuerdo con la modalidad de contrato “Pague Lo Contratado”, según los meses, precios y las cantidades, indicadas en el Pliego de Condiciones de la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW359905 y según la oferta aceptada.

PARÁGRAFO 1: Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por CHEC S.A. E.S.P BIC, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN, **TERCERA:** Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración. El suministro de la energía y potencia objeto de esta Oferta Mercantil se hará durante un plazo definido entre el (día)_____de (mes)_____ de (año)_____ y el (día)____de (mes) _____ de (año) _____ para un total de _____ (__) meses, en la forma dispuesta en el Pliego de Condiciones y acorde a como se acepte la oferta.

CUARTA: Valor de la Oferta Mercantil. Para cualquier efecto, la presente oferta mercantil es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del Negocio Jurídico y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual del Negocio Jurídico es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora, en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía asignada a esta Oferta Mercantil, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de CHEC S.A. E.S.P BIC mes a mes,

QUINTA: Precio Monomio de Energía. El precio de la energía se fija de acuerdo con lo descrito en el anexo cantidades de energía y precio por kilovatio-hora, en pesos colombianos constantes de agosto de 2025. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL OFERENTE ACEPTADO, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW359905. Para la indexación mensual de los precios del Negocio Jurídico, expresados en \$/kWh de agosto de 2025, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará, el resultante de aplicar las siguientes fórmulas: la indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) oferta (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna Provisional reportado por el DANE o quién haga sus veces y se actualizará bajo la siguiente formula: $P_{mes\ i} = P_{agosto\ 25} * IPP_{mes\ i} / IPP_{agosto\ 25}$ donde: P mes i = Precio del mes consumo a facturar; P agosto 25 = Precio ofertado en pesos constantes de agosto 25; IPP mes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional del mes i; IPP agosto 25 = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna Provisional de agosto 2025 certificado por la entidad competente. Los demás cargos se reajustarán cómo y cuándo así lo autorice la CREG.

PARÁGRAFO 1: Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y

actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del Negocio Jurídico. **PARÁGRAFO 2:** De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de septiembre de 2021, el IPP serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este Negocio Jurídico. **SEXTA:** Puntos de Entrega. La entrega de la energía por parte de EL OFERENTE ACEPTADO a CHEC S.A. E.S.P BIC se hará en los puntos actuales de frontera de éstas con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de CHEC S.A. E.S.P BIC. **SÉPTIMA:** Cantidad Asignada. Los suministros objeto de esta Oferta Mercantil se efectuarán de acuerdo con la cantidad total asignada por CHEC S.A. E.S.P BIC a EL OFERENTE ACEPTADO, expresada en kWh para cada hora. **OCTAVA:** Medio de Cobro y Forma de Pago. El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL OFERENTE ACEPTADO a CHEC S.A. E.S.P BIC de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de la Oferta Mercantil, a más tardar 15 (quince) días calendario antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. El medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO deberá ser dirigido a la dirección informada por CHEC S.A. E.S.P BIC, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de CHEC S.A. E.S.P BIC facturaelectronicachec@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro además de los requisitos contemplados en el artículo 617 del Estatuto Tributario deberá contener como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. la cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo con dos decimales. 4. Versión de la liquidación del ASIC utilizada para el cobro. 5. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente entregada por el respectivo precio. 6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. CHEC S.A. E.S.P BIC cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar; el plazo de pago será de treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por CHEC S.A. E.S.P BIC en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. **PARÁGRAFO 1:** Si CHEC S.A. E.S.P BIC no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado en uno o cualquiera de sus respectivos conceptos, CHEC S.A. E.S.P BIC estará obligado a cancelarle a EL OFERENTE ACEPTADO el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a

partir de la fecha de su recibo por CHEC S.A. E.S.P BIC para manifestar por escrito a EL OFERENTE ACEPTADO las razones de su inconformidad. Si CHEC S.A. E.S.P BIC acepta las razones expuestas por EL OFERENTE ACEPTADO sobre la cantidad total o parcialmente glosada, reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Décima Novena de la presente oferta. **PARÁGRAFO 3:** CHEC S.A. E.S.P BIC no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL OFERENTE ACEPTADO suministre paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 4:** Modificaciones o ajustes: Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por CHEC S.A. E.S.P BIC, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince días) de anticipación. Las modificaciones o ajustes derivados de la aplicación de la indexación mensual de los precios de la Oferta Mercantil, a la que hace alusión la cláusula Quinta y que se asocian con las disposiciones de la CREG incorporadas en la Circular 014 de 2022, no serán objeto de actualización con las tasas DTF citadas en este parágrafo; a no ser que sea una nueva disposición expresa en la regulación, por parte de la CREG, caso en el cual se procederá de conformidad con lo allí establecido. **NOVENA:** Sujeción de los Pagos a las Apropiações Presupuestales. Todos los pagos que CHEC S.A. E.S.P BIC se obliga a realizar se harán con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA:** Registro de la Oferta Mercantil y de la Orden de Compra. El registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta Oferta Mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte de la presente Oferta Mercantil el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **PARÁGRAFO:** a) CHEC S.A. E.S.P BIC se encargará del registro de la presente Oferta Mercantil y Orden de Compra ante el ASIC. Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE ACEPTADO la Oferta Mercantil y Orden de Compra no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio

de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. b) Sin embargo, dado que aprobarlo digitalmente es una obligación de las partes, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada c) Para el registro de la Oferta Mercantil y la orden de compra ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas que la modifiquen. **DÉCIMA PRIMERA:** Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones. Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) El OFERENTE ACEPTADO no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. b) La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no del OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA SEGUNDA:** Estatuto de Racionamiento. EL OFERENTE ACEPTADO y CHEC S.A. E.S.P BIC, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA TERCERA:** Fuerza Mayor y Caso Fortuito. Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de éste. Para efectos del Negocio Jurídico, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir. **DÉCIMA CUARTA:** Modificación y Terminación. Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias sobre modificación y terminación del Negocio Jurídico, podrá modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral, y podrá darse por terminado, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: a) Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del Negocio Jurídico; b) Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento se le aplicará la cláusula Décima Quinta de la presente Oferta Mercantil. c) El no pago por parte de CHEC S.A. E.S.P BIC del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; d) Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad el Negocio Jurídico; e) En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero el Negocio jurídico total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte. f) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen g) la no constitución o renovación de las

garantías según lo establecido en la Oferta Mercantil; **PARÁGRAFO 1.** Sustitución contractual: En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al Negocio Jurídico, ocupará o continuará ocupando la posición en el negocio jurídico de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del otrosí que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros.

PARÁGRAFO 2. No exención de las obligaciones del Negocio Jurídico: La terminación anticipada del Negocio Jurídico no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo de este. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada, la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el Negocio Jurídico en la comercialización del mercado mayorista.

PARÁGRAFO 3. Revisión: Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos del Negocio Jurídico, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán a la jurisdicción competente.

PARÁGRAFO 4: Terminación Unilateral del Negocio Jurídico, la presente relación jurídica surgida de la oferta aceptada podrá darse por terminada unilateralmente cuando a alguna de las partes se le haya iniciado un proceso de limitación del suministro de energía y/o haya sido retirado como agente del mercado de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro o en dos periodos de pago; caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, de acuerdo con la cláusula Décima Quinta de la presente Oferta Mercantil, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar por el precio adjudicado actualizado con lo estipulado en la Cláusula Quinta Precio Monomio de Energía, para lo cual la parte afectada con el incumplimiento podrá informar al ASIC la terminación anormal del Negocio Jurídico según lo dispuesto en la resolución CREG 038 de 2010 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de que la parte incumplida no cancele dicha suma la otra parte podrá hacer efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del Negocio Jurídico, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual la Oferta Mercantil presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO 5 CROM: Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en la Resoluciones CREG 156 de 2012; CREG 134 de 2013 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento del Negocio Jurídico.

PARÁGRAFO 6: Causales especiales de terminación anticipada del Negocio Jurídico. LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: Se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico,

sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión del Negocio Jurídico. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, exponiendo a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación aportada, así como por inconsistencias o discrepancias que sean insubsanables. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del Negocio jurídico sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del Negocio Jurídico, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando EL OFERENTE ACEPTADO incumpla el Código de conducta para Proveedores y Proponentes de CHEC S.A. E.S.P BIC. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación

podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del contrato, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE. **DÉCIMA CUARTA:** Cesión de derechos económicos. Los derechos económicos del presente Negocio Jurídico podrán ser cedidos irrevocablemente a una fiducia de administración y fuente de pago definida por el OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA QUINTA:** Cláusula Penal. De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con lo estipulado en la Cláusula Invitación Pública de ofertas N°CRW359905 Quinta Precio Monomio de Energía, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso CHEC S.A. E.S.P BIC, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al OFERENTE ACEPTADO, de ser posible, o se cobrará directamente a EL OFERENTE ACEPTADO, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. **DÉCIMA SEXTA:** Cesión del Negocio Jurídico. En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, CHEC S.A. E.S.P BIC acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas de la presente relación jurídica surgida de la oferta, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 2:** Será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente. **PARÁGRAFO 3:** Los derechos económicos del presente contrato podrán ser cedidos irrevocablemente a una fiducia de administración y fuente de pago definida por el OFERENTE ACEPTADO Liquidación del Negocio Jurídico. **DÉCIMA SÉPTIMA:** La liquidación del Negocio Jurídico deberá efectuarse dentro de los 6 (seis) meses siguientes a su terminación y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes o por los funcionarios en quienes éstos hubieren delegado tal función. En el evento que el ASIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para el Negocio Jurídico, con posterioridad a la liquidación del mismo, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el

Parágrafo 4 de la Cláusula Octava. **DÉCIMA OCTAVA:** Renuncia a Requerimiento. Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud del Negocio Jurídico, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de esta, derechos a los cuales renuncian las partes. **DÉCIMA NOVENA:** Ley Aplicable y Controversia. Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del Negocio Jurídico, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes podrán acudir al medio judicial pertinente en Colombia. **VIGÉSIMA:** Inhabilidades e Incompatibilidades. Las partes declaran que no se encuentran incursas para la celebración y ejecución del Negocio Jurídico en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de sus negocios. **VIGÉSIMA PRIMERA:** Régimen Jurídico. El Negocio Jurídico se regirá por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta Oferta Mercantil, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-negocio jurídico, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el Negocio Jurídico dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. **VIGÉSIMA SEGUNDA:** Domicilio, Comunicaciones y Notificaciones. Se establece como domicilio del Negocio Jurídico el municipio de Manizales, Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la presente Oferta Mercantil serán remitidas directamente a los representantes legales de las partes o a quienes ellos designen. **VIGÉSIMA TERCERA:** Impuestos, Gravámenes o Deducciones. Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por CHEC S.A. E.S.P BIC para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones. CHEC S.A. E.S.P BIC deducirá todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte de EL OFERENTE ACEPTADO. **VIGÉSIMA CUARTA:** Gastos Legales. EL OFERENTE ACEPTADO deberá pagar todos los gastos legales que la normatividad haya establecido a su cargo, para la realización del suministro aceptado y dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones aplicables que existan sobre el particular o que se decreten durante el desarrollo del Negocio Jurídico. **VIGÉSIMA QUINTA:** Perfeccionamiento y Ejecución de la Oferta Mercantil. De acuerdo con el Código de Comercio, una vez entregada la orden de compra, surgen las obligaciones de la relación jurídica para las partes, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa. **VIGÉSIMA SEXTA:** Documentos de la Relación

Jurídica surgida de la Oferta. Hacen parte del presente Negocio Jurídico, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: El Pliego de Condiciones y sus Adendas, la minuta de la oferta mercantil con los anexos de cantidades y precios, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Negocio Jurídico, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen la contratación, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: la minuta de la Oferta Mercantil, Orden de Compra y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y sus aclaraciones. **VIGÉSIMA SEPTIMA:** Cumplimiento de normatividad anticorrupción. Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación Jurídica surgida de la oferta a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente Negocio Jurídico, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no está incluido en la lista OFAC(Clinton), ni se encuentra vinculado en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes ni en ninguna de las listas vinculantes para Colombia. Los instrumentos y mecanismos con los que cuentan LAS PARTES serán honrados y cumplidos por la CONTRAPARTE. **PARÁGRAFO 1:** Para efecto de lo establecido en esta cláusula, las partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, convenciones, tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su nombre en inglés), (ii) Ley Canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en inglés), y (iii) Ley británica Anti Soborno (UKBA por su nombre en inglés), consideradas como buenas prácticas a las cuales CHEC S.A. E.S.P BIC no está obligada; y en especial lo establecido en las herramientas de prevención de fraude, corrupción y soborno que tiene CHEC S.A. E.S.P BIC, como la Política Cero Tolerancia Frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno, Código de Ética en el cual se declaran los principios de Acción de la Empresa, El Manual de Conducta Empresarial del Grupo EPM, que corresponde a estándares de comportamiento éticos a los cuales deben adherirse todos sus colaboradores y el Código de Conducta para Proveedores y Contratistas en el cual se establecen criterios de conducta (entre otros los éticos) para nuestros proveedores, los cuales se encuentran ubicados en <https://www.CHEC.com.co/Home/Transparencia>. LAS PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del negocio jurídico ni ellas, ni sus subcontratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividades. Así mismo, LAS PARTES y quienes actúan en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del negocio jurídico. **PARAGRAFO 2:** El

incumplimiento a esta estipulación faculta a la OTRA PARTE para poner fin inmediato a la relación jurídica surgida de la oferta sin que haya lugar al pago a su cargo, de ningún tipo de indemnización por daños y/o perjuicios. En el mismo sentido cualquiera de LAS PARTES ante el conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de estas faltas, tendrá la obligación de poner los hechos en conocimiento de las Autoridades competentes para que realicen la correspondiente investigación y tomen las decisiones a que haya lugar. **PARAGRAFO 3:** Declaración de origen de los bienes y recursos de LAS PARTES: Con la presentación de la oferta, se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración:

- Que los ingresos o bienes de LAS PARTES no provienen de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaran que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de su profesión u oficio en el caso de personas naturales.
- Que LAS PARTES no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.
- Que los recursos o bienes objeto del presente del Negocio Jurídico, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Que, en la ejecución de la presente relación jurídica surgida de la oferta, LAS PARTES se abstendrán de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude o corrupción.
- Que LAS PARTES cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), fraude o corrupción que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al Lavado de activos o financiación del terrorismo, prevención del Fraude y Corrupción que se derivan de dichas disposiciones legales.
- Que LAS PARTES, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni sus representantes legales, ni sus Revisores Fiscales, ni sus Auditores Externos y miembros de Junta Directiva, se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos públicas nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-), estando CHEC S.A. E.S.P BIC. facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y podrá dar por terminada cualquier relación jurídica surgida de la oferta si verifica que alguna de tales personas figura en dichas listas.
- Que no existe en contra de LAS PARTES, ni de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, ni de sus Revisores Fiscales o Auditores Externos, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude,

corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública verificada, que se demuestre con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al OFERENTE ACEPTADO, exponiendo a CHEC S.A. E.S.P BIC a un riesgo de carácter legal o reputacional.

- Que LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE o cualquier tercero afectados por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente. **VIGÉSIMA OCTAVA:** Garantía De Cumplimiento: EL OFERENTE ACEPTADO constituirá a favor de CHEC S.A. E.S.P BIC una Garantía de cumplimiento, mediante una garantía bancaria (carta de crédito standby), emitida por un establecimiento bancario o mediante una póliza de seguro para empresas de servicios públicos emitida por una aseguradora, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que ampare los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO derivados del incumplimiento imputable al OFERENTE ACEPTADO, de cualquiera de las obligaciones de la Oferta Mercantil. La garantía también cubrirá la cláusula penal que se hiciera efectiva. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo. La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía que se especifique en la orden de compra y deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma de cada relación jurídica surgida de la oferta. El pago de la garantía de cumplimiento correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico, Para ello, EL OFERENTE ACEPTADO bien podrá presentar la garantía de cumplimiento por la totalidad de la del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como EL OFERENTE ACEPTADO deberán informar a CHEC S.A. E.S.P BIC, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro, sus obligaciones de la relación jurídica surgida de la oferta en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por terminado del Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria. Para el cálculo de la garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de agosto de 2025 del suministro aceptado, y en caso de presentar garantías sucesivas las mismas se constituirán por

el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. **PARÁGRAFO:** CHEC S.A. E.S.P BIC constituirá y entregará al OFERENTE ACEPTADO, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, con el objeto de garantizar el pago de cada una de las obligaciones que se deriven del presente negocio jurídico a favor del OFERENTE ACEPTADO dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de la Orden de Compra. El pagaré y la carta de instrucciones será devuelto a CHEC S.A. E.S.P BIC inmediatamente después de finalizar el negocio jurídico, siempre y cuando CHEC S.A. E.S.P BIC esté a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a EL OFERENTE ACEPTADO. **VIGÉSIMA NOVENA:** Estipulaciones Adicionales: Suministro de información financiera: CHEC S.A. E.S.P BIC se obliga a entregar al OFERENTE ACEPTADO, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal, o cualquier otra que se requiera para establecer la capacidad de pago. **TRIGÉSIMA:** Autorización de manejo de datos: Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos públicas con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento tanto del OFERENTE ACEPTADO como de CHEC S.A. E.S.P BIC en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente. **TRIGÉSIMA PRIMERA:** Protección Del Medio Ambiente: El Aceptante o Suscriptor se compromete a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con la Oferta Mercantil o estén relacionadas con la ejecución de su Objeto. Cumplimiento De Normas Sobre Control Al Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo: LAS PARTES, El Aceptante de la Oferta y Oferente, se sujetan a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (Art. 323 del Código Penal y demás normas y resoluciones que regulan la materia). El incumplimiento a esta estipulación faculta a la OTRA PARTE para poner fin inmediato a la relación jurídica surgida de la oferta sin que haya lugar al pago a su cargo, de ningún tipo de indemnización por daños y/o perjuicios. En el mismo sentido cualquiera de LAS PARTES ante el conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de estas faltas, tendrá la obligación de poner los hechos en conocimiento de las Autoridades competentes para que realicen la correspondiente investigación y tomen las decisiones a que haya lugar. **TRIGÉSIMA SEGUNDA:** Mantendremos válida nuestra oferta por el término de quince (45) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego. **TRIGÉSIMA TERCERA:** Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el negocio jurídico, previa autorización escrita de CHEC S.A. E.S.P BIC y que de no

ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución. **TRIGÉSIMA CUARTA:** Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que CHEC S.A. E.S.P BIC considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para CHEC S.A. E.S.P BIC conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada. **TRIGÉSIMA QUINTA:** Confidencialidad: las partes garantizan la confidencialidad de la información mientras la misma no sea pública.

¿Somos Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Municipio.

Atentamente,

[Firma del OFERENTE ACEPTADO persona natural o del representante legal si es persona jurídica]

[Nombre del OFERENTE ACEPTADO persona natural o del representante legal si es persona jurídica]

C.C.

INFORMACIÓN DEL OFERENTE ACEPTADO:

Nombre del OFERENTE ACEPTADO:

NIT:

Nombre de Representante legal:

Cédula de Ciudadanía:

Fecha de Expedición:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Ciudad:

8 CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO

TABLA 8.1 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto 1 enero 01 al 31 diciembre de 2027, en kWh

Mes	Tipo Dia	Dias	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	19	13,796.0	12,943.0	12,563.00	12,276.00	12,326.00	12,789.00	11,767.00	19,683.0	20,643.0	21,442.0	22,028.0	22,778.0	23,516.0	23,331.0	23,244.0	23,145.0	22,647.0	17,257.0	19,408.0	21,054.0	20,602.0	19,353.0	17,197.0	15,578.0	14,155,456.0
	Sábado	5	12,659.0	12,166.0	12,029.00	11,962.00	12,587.00	15,021.00	15,429.00	22,563.0	22,325.0	22,915.0	23,751.0	25,239.0	25,020.0	25,220.0	25,956.0	26,222.0	25,796.0	20,071.0	22,190.0	23,559.0	22,732.0	20,937.0	17,716.0	14,852.0	
	Domingo	5	12,501.0	12,103.0	11,937.00	12,064.00	13,037.00	16,014.00	17,913.00	25,427.0	26,277.0	25,554.0	26,323.0	28,001.0	27,082.0	26,518.0	27,237.0	27,396.0	26,880.0	21,809.0	24,258.0	24,458.0	23,155.0	21,502.0	18,804.0	16,979.0	
	Festivo	2	13,201.0	12,740.0	12,153.00	11,696.00	11,586.00	11,556.00	10,885.00	17,526.0	18,629.0	19,372.0	20,127.0	20,492.0	21,296.0	21,052.0	20,980.0	20,747.0	20,427.0	15,712.0	18,621.0	19,559.0	18,892.0	17,914.0	16,693.0	15,030.0	
Feb	Ordinario	20	11,601.0	11,458.0	11,042.00	11,349.00	11,614.00	15,585.00	17,397.00	24,609.0	24,218.0	24,180.0	24,851.0	25,558.0	24,988.0	24,992.0	25,585.0	25,943.0	25,705.0	20,130.0	22,334.0	22,746.0	21,749.0	19,786.0	16,784.0	14,244.0	13,137,748.0
	Sábado	4	12,594.0	11,905.0	11,497.00	11,232.00	11,466.00	12,069.00	13,440.00	22,752.0	23,880.0	24,294.0	24,918.0	25,539.0	25,186.0	24,653.0	24,578.0	24,460.0	24,693.0	19,878.0	21,711.0	22,381.0	21,396.0	19,222.0	16,831.0	14,609.0	
	Domingo	4	12,828.0	11,994.0	11,344.00	11,022.00	10,889.00	10,827.00	10,881.00	18,704.0	20,289.0	21,476.0	21,630.0	22,642.0	23,638.0	23,778.0	23,228.0	24,176.0	22,052.0	17,892.0	21,360.0	20,229.0	19,855.0	18,022.0	15,250.0	13,007.0	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	20	11,183.0	10,683.0	10,530.00	10,492.00	11,524.00	14,678.00	16,138.00	22,646.0	22,296.0	22,411.0	22,661.0	23,997.0	23,682.0	23,563.0	24,216.0	24,417.0	23,838.0	19,390.0	21,413.0	22,232.0	21,417.0	18,805.0	16,186.0	13,725.0	13,819,567.0
	Sábado	4	10,903.0	11,181.0	10,893.00	10,732.00	11,062.00	11,977.00	13,344.00	21,982.0	23,003.0	23,698.0	23,909.0	23,908.0	24,060.0	23,690.0	23,730.0	23,844.0	23,546.0	19,144.0	20,448.0	21,796.0	20,937.0	19,281.0	17,055.0	14,923.0	
	Domingo	4	12,444.0	11,828.0	11,059.00	11,186.00	11,139.00	9,616.00	10,584.00	17,958.0	19,404.0	19,938.0	20,784.0	21,829.0	21,748.0	22,205.0	21,924.0	21,840.0	21,497.0	17,583.0	19,368.0	20,668.0	20,890.0	18,827.0	16,304.0	13,671.0	
	Festivo	3	12,878.0	12,483.0	11,817.00	11,763.00	11,822.00	11,505.00	11,703.00	18,987.0	20,090.0	20,799.0	22,039.0	22,775.0	23,457.0	23,129.0	23,380.0	23,268.0	23,010.0	19,144.0	21,905.0	22,570.0	21,780.0	20,169.0	16,591.0	14,185.0	
Abr	Ordinario	22	11,610.0	11,156.0	11,140.00	10,933.00	11,818.00	14,590.00	16,383.00	23,323.0	23,039.0	22,927.0	23,994.0	24,776.0	24,646.0	24,676.0	25,578.0	25,548.0	25,400.0	20,334.0	22,311.0	22,820.0	22,105.0	20,068.0	17,011.0	14,439.0	13,943,586.0
	Sábado	4	12,538.0	11,904.0	11,531.00	11,436.00	11,783.00	12,277.00	12,661.00	22,043.0	22,646.0	23,120.0	24,096.0	24,186.0	25,026.0	24,405.0	24,779.0	24,980.0	25,142.0	19,668.0	23,014.0	21,911.0	20,919.0	19,695.0	17,674.0	17,034.0	
	Domingo	4	13,298.0	12,362.0	11,691.00	11,540.00	11,014.00	10,975.00	11,318.00	18,462.0	20,258.0	20,783.0	21,634.0	21,950.0	22,889.0	22,904.0	22,799.0	22,540.0	23,073.0	18,845.0	21,024.0	21,434.0	21,132.0	19,638.0	17,490.0	13,949.0	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
May	Ordinario	19	11,361.0	10,925.0	10,618.00	10,716.00	11,610.00	14,461.00	16,046.00	22,784.0	22,452.0	21,987.0	22,640.0	24,055.0	23,687.0	23,953.0	24,799.0	24,868.0	24,567.0	19,818.0	21,642.0	22,173.0	21,235.0	19,303.0	16,582.0	14,078.0	13,868,380.0
	Sábado	4	12,319.0	11,270.0	11,107.00	10,981.00	11,262.00	11,588.00	12,871.00	21,464.0	22,705.0	23,306.0	23,504.0	23,666.0	23,894.0	23,246.0	23,164.0	23,192.0	23,114.0	18,779.0	20,708.0	21,694.0	20,696.0	19,311.0	17,071.0	14,831.0	
	Domingo	5	12,443.0	11,791.0	10,888.00	10,686.00	10,317.00	10,344.00	10,693.00	18,329.0	19,834.0	20,648.0	21,270.0	21,532.0	21,878.0	21,399.0	21,088.0	21,410.0	22,338.0	16,266.0	19,888.0	20,560.0	19,977.0	18,229.0	15,464.0	12,800.0	
	Festivo	3	11,012.0	11,787.0	11,747.00	11,133.00	11,894.00	12,212.00	12,851.00	20,829.0	21,513.0	22,928.0	24,038.0	25,132.0	25,937.0	25,757.0	24,611.0	24,452.0	23,579.0	19,261.0	21,752.0	21,486.0	20,530.0	19,250.0	16,749.0	14,296.0	
Jun	Ordinario	21	11,786.0	11,231.0	11,065.00	10,970.00	11,885.00	14,205.00	15,840.00	23,432.0	23,233.0	23,563.0	24,305.0	25,035.0	24,886.0	24,852.0	25,549.0	25,541.0	25,522.0	20,334.0	22,535.0	22,829.0	21,561.0	19,446.0	16,666.0	14,359.0	13,827,876.0
	Sábado	4	12,284.0	11,569.0	11,234.00	11,002.00	11,350.00	11,994.00	13,006.00	22,189.0	23,042.0	23,541.0	24,117.0	24,391.0	24,460.0	24,002.0	23,585.0	23,577.0	23,472.0	19,009.0	20,987.0	21,962.0	20,973.0	19,362.0	17,508.0	15,368.0	
	Domingo	4	13,416.0	12,433.0	11,881.00	11,644.00	11,400.00	11,187.00	11,151.00	18,948.0	20,199.0	21,199.0	21,663.0	22,037.0	22,219.0	22,170.0	21,766.0	21,924.0	22,106.0	17,955.0	19,801.0	20,815.0	20,114.0	18,746.0	16,745.0	14,480.0	
	Festivo	1	12,240.0	11,636.0	11,183.00	10,996.00	11,054.00	11,061.00	10,810.00	18,452.0	19,024.0	19,501.0	21,406.0	22,259.0	23,322.0	23,141.0	22,999.0	22,980.0	22,567.0	18,239.0	20,547.0	21,196.0	20,484.0	18,984.0	16,466.0	14,167.0	
Jul	Ordinario	20	10,288.0	9,738.0	9,449.00	9,465.00	10,356.00	13,041.00	14,647.00	20,583.0	20,405.0	20,663.0	21,053.0	22,496.0	21,984.0	22,072.0	22,733.0	22,806.0	22,449.0	20,119.0	21,788.0	23,096.0	22,047.0	19,847.0	16,738.0	14,517.0	12,923,708.0
	Sábado	5	11,100.0	10,415.0	9,894.00	9,765.00	9,962.00	10,348.00	11,342.00	19,345.0	20,278.0	20,809.0	21,010.0	21,803.0	22,067.0	21,744.0	21,415.0	21,069.0	20,678.0	18,973.0	20,217.0	21,564.0	20,397.0	18,684.0	16,572.0	14,589.0	
	Domingo	4	10,334.0	9,601.0	9,167.00	8,943.00	8,763.00	8,427.00	8,725.00	15,144.0	16,502.0	17,076.0	17,551.0	18,766.0	19,032.0	19,189.0	19,060.0	18,944.0	18,846.0	17,292.0	19,315.0	21,096.0	20,453.0	18,348.0	15,455.0	13,212.0	
	Festivo	2	12,270.0	11,369.0	10,472.00	9,683.00	9,488.00	8,564.00	8,768.00	15,164.0	17,021.0	16,889.0	16,338.0	17,622.0	18,237.0	18,678.0	17,517.0	17,599.0	17,734.0	16,084.0	17,553.0	19,741.0	19,868.0	18,101.0	15,755.0	13,957.0	
Ago	Ordinario	21	11,692.0	11,163.0	10,775.00	10,644.00	11,134.00	12,915.00	11,879.00	18,582.0	19,136.0	19,601.0	20,590.0	21,486.0	21,185.0	21,491.0	21,624.0	21,540.0	21,287.0	17,726.0	21,273.0	22,407.0	21,655.0	19,915.0	16,706.0	14,584.0	13,437,104.0
	Sábado	3	11,753.0	11,220.0	11,022.00	11,143.00	12,512.00	16,932.00	17,321.00	22,340.0	21,526.0	21,665.0	22,835.0	23,857.0	22,403.0	22,916.0	24,610.0	24,517.0	24,118.0	20,582.0	23,653.0	24,854.0	23,769.0	22,022.0	18,275.0	15,831.0	
	Domingo	5	12,112.0	11,460.0	11,290.00	11,335.00	11,969.00	13,385.00	14,197.00	22,369.0	23,361.0	24,214.0	24,969.0	25,984.0	24,788.0	23,870.0	23,403.0	23,309.0	23,547.0	20,798.0	24,357.0	24,331.0	22,740.0	21,315.0	19,014.0	17,477.0	
	Festivo	2	12,104.0	11,538.0	10,954.00	10,517.00	10,644.00	10,792.00	9,509.00	16,783.0	17,727.0	18,841.0	19,424.0	20,630.0	20,343.0	20,497.0	20,536.0	20,133.0	19,878.0	16,921.0	19,686.0	21,270.0	20,806.0	19,525.0	17,243.0	15,357.0	
Sep	Ordinario	22	11,650.0	11,178.0	11,011.00	10,895.00	11,699.00	14,188.00	13,952.00	20,584.0	20,339.0	20,708.0	21,321.0	22,155.0	21,834.0	22,133.0	22,841.0	23,083.0	22,723.0	18,922.0	22,364.0	22,630.0	21,723.0	19,812.0	17,123.0	14,	

TABLA 8.2 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto 1 enero 01 al 31 diciembre de 2028, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	20	2,924.0	2,709.0	2,611.0	2,533.0	2,466.0	2,330.0	2,040.0	4,095.0	4,459.0	4,692.0	4,800.0	4,883.0	5,108.0	5,061.0	4,928.0	4,850.0	4,808.0	1,888.0	2,003.0	2,312.0	2,331.0	2,243.0	2,059.0	1,927.0	2,766,303
	Sábado	4	2,467.0	2,406.0	2,423.0	2,418.0	2,687.0	3,689.0	4,087.0	5,705.0	5,295.0	5,425.0	5,741.0	6,263.0	6,062.0	6,229.0	6,567.0	6,723.0	6,654.0	3,281.0	3,481.0	3,686.0	3,601.0	3,237.0	2,351.0	1,538.0	
	Domingo	5	2,218.0	2,263.0	2,257.0	2,365.0	2,858.0	4,230.0	5,412.0	7,501.0	7,136.0	7,056.0	7,284.0	7,910.0	7,280.0	7,025.0	7,413.0	7,522.0	7,451.0	4,291.0	4,686.0	4,275.0	3,821.0	3,438.0	2,986.0	2,671.0	
	Festivo	2	2,356.0	2,276.0	2,125.0	2,101.0	2,140.0	2,206.0	2,392.0	4,297.0	4,564.0	4,634.0	4,815.0	4,805.0	4,930.0	4,827.0	4,818.0	4,778.0	4,783.0	1,866.0	2,207.0	2,249.0	2,056.0	1,984.0	2,080.0	1,878.0	
Feb	Ordinario	21	1,782.0	1,854.0	1,710.0	1,858.0	1,796.0	2,871.0	3,806.0	5,645.0	5,519.0	5,463.0	5,575.0	5,698.0	5,508.0	5,457.0	5,580.0	5,684.0	5,729.0	2,708.0	2,995.0	2,697.0	2,482.0	2,240.0	1,738.0	1,250.0	2,501,857
	Sábado	4	2,192.0	2,088.0	2,044.0	1,946.0	1,998.0	2,158.0	2,949.0	5,260.0	5,489.0	5,595.0	5,632.0	5,744.0	5,501.0	5,412.0	5,438.0	5,429.0	5,628.0	2,837.0	2,921.0	2,748.0	2,609.0	2,137.0	1,689.0	1,243.0	
	Domingo	4	2,106.0	1,991.0	1,847.0	1,792.0	1,853.0	1,858.0	2,204.0	4,296.0	4,694.0	4,914.0	4,846.0	5,176.0	5,401.0	5,485.0	5,319.0	5,773.0	5,078.0	2,349.0	3,163.0	2,188.0	2,141.0	1,821.0	1,311.0	1,035.0	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	22	2,014.0	1,914.0	1,890.0	1,891.0	2,173.0	2,929.0	3,492.0	5,084.0	4,950.0	4,928.0	4,886.0	5,329.0	5,280.0	5,208.0	5,362.0	5,421.0	5,280.0	2,499.0	2,858.0	2,842.0	2,775.0	2,226.0	1,876.0	1,356.0	2,619,980
	Sábado	4	1,762.0	2,068.0	2,015.0	1,981.0	2,090.0	2,355.0	2,964.0	5,173.0	5,354.0	5,507.0	5,510.0	5,394.0	5,457.0	5,387.0	5,472.0	5,569.0	5,569.0	2,700.0	2,663.0	2,922.0	2,848.0	2,540.0	2,181.0	1,729.0	
	Domingo	4	2,379.0	2,306.0	2,068.0	2,209.0	2,233.0	1,610.0	2,267.0	4,224.0	4,480.0	4,428.0	4,702.0	5,066.0	4,915.0	5,072.0	5,037.0	5,033.0	5,024.0	2,455.0	2,619.0	2,684.0	2,950.0	2,482.0	2,095.0	1,512.0	
	Festivo	1	2,737.0	2,748.0	2,537.0	2,562.0	2,603.0	2,443.0	2,710.0	4,552.0	4,716.0	4,887.0	5,322.0	5,465.0	5,609.0	5,514.0	5,785.0	5,781.0	5,801.0	3,318.0	3,902.0	3,689.0	3,618.0	3,380.0	2,217.0	1,658.0	
Abr	Ordinario	18	2,257.0	2,193.0	2,232.0	2,140.0	2,312.0	2,784.0	3,400.0	5,281.0	5,305.0	5,216.0	5,530.0	5,853.0	5,819.0	5,774.0	6,023.0	5,939.0	5,944.0	2,751.0	2,932.0	2,909.0	2,900.0	2,580.0	2,139.0	1,683.0	2,723,545
	Sábado	5	2,493.0	2,362.0	2,327.0	2,307.0	2,385.0	2,439.0	2,722.0	5,010.0	4,928.0	4,986.0	5,335.0	5,297.0	5,524.0	5,540.0	5,794.0	5,895.0	6,087.0	3,302.0	3,579.0	2,845.0	2,721.0	2,601.0	2,365.0	2,118.0	
	Domingo	5	2,704.0	2,479.0	2,305.0	2,336.0	2,178.0	2,198.0	2,508.0	4,333.0	4,746.0	4,743.0	4,973.0	4,999.0	5,218.0	5,170.0	5,288.0	5,255.0	5,630.0	2,709.0	3,017.0	2,899.0	2,941.0	2,816.0	2,608.0	1,684.0	
	Festivo	2	3,098.0	2,817.0	2,795.0	2,689.0	2,759.0	2,770.0	3,027.0	5,187.0	5,245.0	5,057.0	4,861.0	5,362.0	5,398.0	5,211.0	5,447.0	5,497.0	5,646.0	2,902.0	3,023.0	2,878.0	2,786.0	2,992.0	2,989.0	2,525.0	
May	Ordinario	21	2,308.0	2,221.0	2,130.0	2,167.0	2,345.0	2,884.0	3,402.0	5,191.0	5,122.0	4,883.0	4,986.0	5,437.0	5,392.0	5,519.0	5,787.0	5,783.0	5,769.0	2,725.0	2,857.0	2,880.0	2,775.0	2,483.0	2,130.0	1,695.0	2,724,187
	Sábado	4	2,533.0	2,209.0	2,222.0	2,203.0	2,258.0	2,288.0	2,720.0	4,871.0	5,153.0	5,264.0	5,235.0	5,212.0	5,325.0	5,186.0	5,244.0	5,298.0	5,370.0	2,524.0	2,734.0	2,898.0	2,753.0	2,567.0	2,199.0	1,798.0	
	Domingo	4	2,503.0	2,384.0	2,102.0	2,102.0	1,977.0	2,093.0	2,350.0	4,391.0	4,684.0	4,771.0	4,870.0	4,865.0	5,004.0	4,878.0	4,865.0	5,040.0	5,531.0	1,933.0	2,815.0	2,774.0	2,638.0	2,313.0	1,778.0	1,226.0	
	Festivo	2	2,098.0	2,583.0	2,627.0	2,414.0	2,725.0	2,900.0	3,281.0	5,453.0	5,433.0	5,779.0	5,988.0	6,214.0	6,437.0	6,451.0	6,085.0	6,079.0	5,823.0	3,007.0	3,341.0	2,820.0	2,633.0	2,614.0	2,330.0	1,931.0	
Jun	Ordinario	20	2,364.0	2,247.0	2,220.0	2,171.0	2,407.0	2,949.0	3,459.0	5,392.0	5,288.0	5,341.0	5,472.0	5,564.0	5,616.0	5,644.0	5,857.0	5,859.0	5,982.0	2,911.0	3,231.0	3,077.0	2,851.0	2,467.0	2,088.0	1,737.0	2,695,390
	Sábado	4	2,395.0	2,244.0	2,171.0	2,120.0	2,191.0	2,382.0	2,688.0	5,067.0	5,178.0	5,258.0	5,402.0	5,380.0	5,417.0	5,325.0	5,200.0	5,233.0	5,332.0	2,552.0	2,751.0	2,907.0	2,795.0	2,572.0	2,353.0	1,996.0	
	Domingo	4	2,816.0	2,520.0	2,416.0	2,382.0	2,315.0	2,333.0	2,457.0	4,528.0	4,709.0	4,930.0	5,007.0	5,019.0	4,983.0	5,036.0	4,964.0	5,082.0	5,300.0	2,674.0	2,833.0	2,901.0	2,764.0	2,601.0	2,336.0	1,912.0	
	Festivo	2	2,380.0	2,271.0	2,167.0	2,157.0	2,161.0	2,234.0	2,276.0	4,346.0	4,268.0	4,276.0	4,814.0	4,920.0	5,287.0	5,375.0	5,400.0	5,481.0	5,459.0	2,485.0	2,737.0	2,633.0	2,615.0	2,524.0	2,182.0	1,823.0	
Jul	Ordinario	19	2,637.0	2,528.0	2,445.0	2,469.0	2,683.0	3,268.0	3,894.0	5,520.0	5,481.0	5,517.0	5,488.0	5,881.0	5,804.0	5,859.0	6,001.0	6,021.0	6,018.0	3,191.0	3,329.0	3,496.0	3,345.0	2,924.0	2,421.0	2,160.0	2,897,980
	Sábado	5	3,028.0	2,849.0	2,704.0	2,646.0	2,893.0	2,755.0	3,086.0	5,279.0	5,402.0	5,465.0	5,452.0	5,672.0	5,811.0	5,776.0	5,712.0	5,611.0	5,550.0	2,936.0	2,871.0	3,085.0	2,868.0	2,536.0	2,245.0	1,959.0	
	Domingo	5	2,463.0	2,281.0	2,250.0	2,207.0	2,167.0	2,091.0	2,405.0	4,218.0	4,470.0	4,458.0	4,490.0	4,821.0	4,852.0	4,959.0	5,005.0	4,994.0	5,074.0	2,545.0	2,779.0	3,113.0	3,038.0	2,565.0	1,930.0	1,522.0	
	Festivo	2	3,448.0	3,208.0	2,903.0	2,554.0	2,519.0	2,106.0	2,311.0	4,026.0	4,557.0	4,310.0	3,821.0	4,203.0	4,374.0	4,634.0	4,187.0	4,263.0	4,535.0	1,971.0	1,959.0	2,503.0	2,781.0	2,488.0	2,112.0	1,887.0	
Ago	Ordinario	21	3,005.0	2,894.0	2,785.0	2,706.0	2,702.0	2,795.0	2,249.0	4,261.0	4,548.0	4,702.0	4,933.0	5,137.0	5,151.0	5,255.0	5,156.0	5,110.0	5,135.0	1,922.0	2,791.0	2,924.0	2,880.0	2,651.0	2,199.0	1,939.0	2,910,774
	Sábado	4	2,826.0	2,753.0	2,748.0	2,836.0	3,370.0	5,149.0	5,267.0	6,143.0	5,542.0	5,446.0	5,807.0	6,102.0	5,561.0	5,912.0	6,742.0	6,764.0	6,672.0	3,432.0	4,056.0	4,270.0	4,105.0	3,792.0	2,874.0	2,341.0	
	Domingo	4	2,998.0	2,843.0	2,877.0	2,986.0	3,307.0	3,926.0	4,519.0	7,109.0	7,173.0	7,363.0	7,515.0	7,805.0	7,220.0	6,762.0	6,653.0	6,688.0	6,885.0	3,969.0	4,840.0	4,475.0	3,957.0	3,788.0	3,606.0	3,456.0	
	Festivo	2	3,200.0	3,047.0	2,894.0	2,733.0	2,775.0	2,820.0	2,456.0	4,570.0	4,730.0	4,911.0	4,857.0	5,076.0	4,899.0	5,050.0	5,194.0	5,088.0	5,095.0	1,982.0	2,552.0	2,828.0	2,895.0	2,920.0	2,777.0	2,573.0	
Sep	Ordinario	21	2,982.0	2,873.0	2,834.0	2,795.0	2,944.0	3,420.0	3,224.0	5,143.0	5,118.0	5,230.0	5,329.0	5,535.0	5,480.0	5,554.0	5,702.0	5,759.0	5,730.0	2,502.0	3,226.0	3,197.0	3,114.0	2,849.0	2,521.0	2,216.0	2,814,865
	Sábado	5	3,251.0	3,015.0	2,952.0	2,903.0	2,981.0	3,090.0	2,881.0	4,939.0	5,255.0	5,416.0	5,457.0	5,571.0	5,503.0	5,426.0	5,397.0	5,443.0	5,614.0	2,357.0	3,017.0	2,956.0	2,939.0	2,612.0	2,429.0	2,224.0	
	Domingo	4	3,118.0	2,992.0	2,911.0	2,842.0	2,812.0	2,685.0	2,311.0	4,237.0	4,564.0	4,691.0	4,829.0	4,926.0	4,972.0	4,965.0	5,044.0	5,136.0	5,186.0	2,303.0	3,013.0	2,920.0	2,925.0	2,588.0	2,386.0	2,121.0	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

TABLA 8.3 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto 1 enero 01 al 31 diciembre de 2029, en kWh

Mes	Tipo Dia	Dias	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	21	5,650.0	5,151.0	4,925.0	4,749.0	4,655.0	4,527.0	3,862.0	8,744.0	9,494.0	10,009.0	10,287.0	10,560.0	11,054.0	10,950.0	10,726.0	10,583.0	10,473.0	8,385.0	9,472.0	10,394.0	10,191.0	9,565.0	8,509.0	7,651.0	6,675,330
	Sábado	4	4,716.0	4,525.0	4,530.0	4,508.0	5,059.0	7,130.0	7,841.0	11,869.0	11,155.0	11,468.0	12,125.0	13,243.0	12,877.0	13,187.0	13,871.0	14,174.0	14,031.0	11,377.0	12,282.0	13,010.0	12,568.0	11,460.0	9,145.0	6,956.0	
	Domingo	4	4,280.0	4,282.0	4,242.0	4,440.0	5,412.0	8,178.0	10,436.0	15,264.0	14,648.0	14,569.0	15,074.0	16,395.0	15,208.0	14,695.0	15,458.0	15,668.0	15,498.0	13,163.0	14,406.0	13,959.0	12,899.0	11,726.0	10,193.0	8,988.0	
	Festivo	2	4,635.0	4,427.0	4,074.0	3,953.0	3,983.0	4,070.0	4,223.0	8,583.0	9,212.0	9,459.0	9,887.0	9,942.0	10,303.0	10,102.0	10,073.0	9,968.0	9,958.0	8,007.0	9,351.0	9,764.0	9,178.0	8,600.0	8,267.0	7,327.0	
Feb	Ordinario	20	3,388.0	3,499.0	3,189.0	3,499.0	3,445.0	5,991.0	7,869.0	12,322.0	12,001.0	11,875.0	12,164.0	12,482.0	12,058.0	11,980.0	12,313.0	12,565.0	12,652.0	10,565.0	11,571.0	11,348.0	10,643.0	9,609.0	7,821.0	6,247.0	6,071,720
	Sábado	4	4,278.0	3,996.0	3,857.0	3,647.0	3,773.0	4,143.0	5,705.0	11,328.0	11,897.0	12,128.0	12,277.0	12,557.0	12,085.0	11,845.0	11,879.0	11,855.0	12,283.0	10,657.0	11,227.0	11,246.0	10,683.0	9,321.0	7,875.0	6,427.0	
	Domingo	4	4,169.0	3,841.0	3,493.0	3,345.0	3,417.0	3,398.0	3,967.0	8,921.0	9,872.0	10,437.0	10,330.0	11,063.0	11,625.0	11,803.0	11,430.0	12,374.0	10,862.0	9,326.0	11,452.0	9,829.0	9,585.0	8,499.0	6,808.0	5,635.0	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	19	3,121.0	2,908.0	2,858.0	2,897.0	3,638.0	5,697.0	7,249.0	11,033.0	10,640.0	10,583.0	10,557.0	11,488.0	11,234.0	11,047.0	11,407.0	11,569.0	11,320.0	9,895.0	10,951.0	11,026.0	10,502.0	8,829.0	7,398.0	5,697.0	6,318,856
	Sábado	5	2,739.0	3,345.0	3,239.0	3,163.0	3,472.0	4,123.0	5,799.0	11,084.0	11,541.0	11,872.0	11,914.0	11,749.0	11,845.0	11,530.0	11,618.0	11,779.0	11,791.0	10,156.0	10,345.0	11,168.0	10,716.0	9,605.0	8,210.0	6,741.0	
	Domingo	4	4,031.0	3,837.0	3,330.0	3,597.0	3,646.0	2,325.0	3,843.0	8,479.0	9,212.0	9,221.0	9,898.0	10,755.0	10,538.0	10,746.0	10,588.0	10,497.0	10,453.0	9,287.0	10,005.0	10,348.0	10,616.0	9,209.0	7,736.0	6,030.0	
	Festivo	3	4,720.0	4,716.0	4,298.0	4,318.0	4,455.0	4,074.0	4,775.0	9,124.0	9,561.0	10,194.0	11,405.0	11,816.0	12,127.0	11,791.0	12,262.0	12,206.0	12,169.0	10,967.0	12,406.0	12,693.0	12,163.0	10,696.0	7,880.0	6,148.0	
Abr	Ordinario	21	3,782.0	3,640.0	3,720.0	3,551.0	4,012.0	5,339.0	6,972.0	11,444.0	11,510.0	11,363.0	12,059.0	12,889.0	12,635.0	12,487.0	12,990.0	12,835.0	12,786.0	10,534.0	11,250.0	11,455.0	11,095.0	9,931.0	8,276.0	6,663.0	6,557,158
	Sábado	4	4,328.0	4,007.0	3,972.0	3,897.0	4,082.0	4,270.0	4,997.0	10,527.0	10,474.0	10,740.0	11,543.0	11,603.0	12,114.0	11,946.0	12,363.0	12,500.0	12,771.0	10,877.0	12,062.0	10,715.0	10,183.0	9,559.0	8,541.0	7,979.0	
	Domingo	5	4,778.0	4,231.0	3,833.0	3,855.0	3,544.0	3,557.0	4,361.0	8,776.0	9,909.0	10,101.0	10,612.0	10,628.0	10,989.0	10,821.0	11,018.0	10,870.0	11,650.0	9,886.0	10,770.0	10,855.0	10,691.0	9,979.0	8,892.0	6,470.0	
	Festivo	0	14,253.0	12,523.0	11,797.0	11,190.0	11,312.0	11,695.0	12,756.0	17,065.0	19,006.0	20,080.0	20,846.0	22,902.0	23,550.0	22,880.0	22,564.0	22,177.0	22,223.0	26,463.0	29,381.0	30,346.0	29,247.0	27,681.0	24,923.0	21,220.0	
May	Ordinario	21	3,881.0	3,668.0	3,480.0	3,582.0	4,112.0	5,676.0	7,115.0	11,277.0	11,094.0	10,635.0	10,892.0	11,889.0	11,703.0	11,884.0	12,466.0	12,444.0	12,402.0	10,478.0	11,040.0	11,318.0	10,803.0	9,646.0	8,120.0	6,571.0	6,567,612
	Sábado	4	4,408.0	3,728.0	3,715.0	3,690.0	3,842.0	4,009.0	5,226.0	10,397.0	11,072.0	11,343.0	11,371.0	11,352.0	11,572.0	11,211.0	11,226.0	11,290.0	11,391.0	9,769.0	10,392.0	11,021.0	10,468.0	9,683.0	8,360.0	7,062.0	
	Domingo	4	4,433.0	4,141.0	3,510.0	3,492.0	3,206.0	3,381.0	4,104.0	8,921.0	9,718.0	9,996.0	10,241.0	10,218.0	10,505.0	10,243.0	10,221.0	10,506.0	11,429.0	8,143.0	10,213.0	10,447.0	10,033.0	8,932.0	7,169.0	5,551.0	
	Festivo	2	3,415.0	4,372.0	4,427.0	3,991.0	4,630.0	4,930.0	5,860.0	10,942.0	11,028.0	11,906.0	12,407.0	12,910.0	13,372.0	13,351.0	12,564.0	12,497.0	11,965.0	10,217.0	11,215.0	10,623.0	10,125.0	9,534.0	8,144.0	6,829.0	
Jun	Ordinario	19	4,097.0	3,831.0	3,749.0	3,675.0	4,258.0	5,681.0	7,070.0	11,650.0	11,351.0	11,480.0	11,831.0	12,093.0	12,111.0	12,145.0	12,607.0	12,648.0	12,875.0	10,807.0	11,665.0	11,697.0	10,939.0	9,619.0	8,080.0	6,755.0	6,448,400
	Sábado	5	4,109.0	3,788.0	3,572.0	3,471.0	3,663.0	4,102.0	5,062.0	10,667.0	11,032.0	11,222.0	11,599.0	11,586.0	11,663.0	11,425.0	11,071.0	11,102.0	11,244.0	9,736.0	10,380.0	10,892.0	10,365.0	9,481.0	8,522.0	7,294.0	
	Domingo	4	4,051.0	4,360.0	4,115.0	3,992.0	3,830.0	3,790.0	4,313.0	9,151.0	9,733.0	10,338.0	10,533.0	10,565.0	10,509.0	10,583.0	10,289.0	10,478.0	10,912.0	9,481.0	10,070.0	10,661.0	10,252.0	9,474.0	8,315.0	6,943.0	
	Festivo	2	4,102.0	3,815.0	3,602.0	3,549.0	3,534.0	3,623.0	3,891.0	8,837.0	8,760.0	9,096.0	10,249.0	10,540.0	11,337.0	11,571.0	11,440.0	11,503.0	11,517.0	9,337.0	9,986.0	10,369.0	10,136.0	9,514.0	8,170.0	6,843.0	
Jul	Ordinario	20	4,411.0	4,169.0	3,993.0	4,057.0	4,589.0	6,125.0	7,745.0	11,621.0	11,466.0	11,534.0	11,527.0	12,327.0	12,133.0	12,223.0	12,537.0	12,630.0	12,638.0	11,108.0	11,489.0	12,240.0	11,686.0	10,336.0	8,509.0	7,415.0	6,740,976
	Sábado	4	5,388.0	4,948.0	4,654.0	4,509.0	4,623.0	4,811.0	5,719.0	10,953.0	11,306.0	11,449.0	11,495.0	11,918.0	12,262.0	12,093.0	11,923.0	11,658.0	11,456.0	10,345.0	10,393.0	11,115.0	10,436.0	9,370.0	8,256.0	7,239.0	
	Domingo	5	4,265.0	3,823.0	3,733.0	3,616.0	3,509.0	3,345.0	4,138.0	8,405.0	9,134.0	9,186.0	9,261.0	9,866.0	9,973.0	10,171.0	10,185.0	10,127.0	10,217.0	9,106.0	9,832.0	10,981.0	10,796.0	9,422.0	7,353.0	6,036.0	
	Festivo	2	6,159.0	5,607.0	5,004.0	4,244.0	4,221.0	3,372.0	3,963.0	8,156.0	9,293.0	9,016.0	8,904.0	8,844.0	9,301.0	9,761.0	8,726.0	8,809.0	9,327.0	8,234.0	8,459.0	9,949.0	10,333.0	9,349.0	7,814.0	6,825.0	
Ago	Ordinario	21	5,473.0	5,185.0	4,949.0	4,846.0	4,943.0	5,447.0	4,660.0	9,345.0	9,862.0	10,202.0	10,730.0	11,210.0	11,221.0	11,385.0	11,258.0	11,203.0	11,222.0	8,953.0	10,819.0	11,465.0	11,134.0	10,217.0	8,506.0	7,317.0	7,014,730
	Sábado	4	5,104.0	4,925.0	4,884.0	5,043.0	6,164.0	9,945.0	10,534.0	13,028.0	11,888.0	11,663.0	12,513.0	13,107.0	12,102.0	12,710.0	14,393.0	14,377.0	14,088.0	11,683.0	13,065.0	13,910.0	13,374.0	12,318.0	9,968.0	8,276.0	
	Domingo	4	5,730.0	5,329.0	5,330.0	5,485.0	6,148.0	7,415.0	8,948.0	14,820.0	15,129.0	15,577.0	15,855.0	16,401.0	15,292.0	14,327.0	14,045.0	14,037.0	14,356.0	12,514.0	14,427.0	14,021.0	12,754.0	11,954.0	11,040.0	10,185.0	
	Festivo	2	5,931.0	5,563.0	5,248.0	4,865.0	4,948.0	5,040.0	4,375.0	9,236.0	9,654.0	10,088.0	10,105.0	10,565.0	10,435.0	10,641.0	10,823.0	10,577.0	10,678.0	8,446.0	9,782.0	10,648.0	10,588.0	10,124.0	9,166.0	8,181.0	
Sep	Ordinario	20	5,456.0	5,200.0	5,106.0	5,043.0	5,463.0	6,758.0	6,677.0	11,204.0	11,110.0	11,323.0	11,662.0	12,107.0	11,940.0	12,083.0	12,437.0	12,551.0	12,497.0	10,076.0	11,869.0	12,021.0	11,534.0	10,519.0	9,084.0	7,858.0	6,783,280
	Sábado	5	6,043.0	5,518.0	5,345.0	5,231.0	5,404.0	5,649.0	5,542.0	10,634.0	11,349.0	11,704.0	11,871.0	12,062.0	11,965.0	11,773.0	11,672.0	11,705.0	11,957.0	9,615.0	11,280.0	11,200.0	10,854.0	9,870.0	8,885.0	7,959.0	
	Domingo																										

TABLA 8.4 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto 1 enero 01 al 31 diciembre de 2030, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	21	15,518	14,256	13,668	13,297	13,406	14,035	13,508	23,275	24,977	26,367	27,378	28,487	29,281	28,922	28,559	28,230	27,910	24,482	27,313	29,487	28,640	26,648	23,445	20,715	17,721,564
	Sábado	4	14,153	13,325	13,057	12,904	13,949	17,814	19,383	27,991	27,627	28,727	30,247	32,643	32,120	32,338	33,252	33,575	33,239	29,043	31,650	33,496	32,210	29,535	24,544	19,719	
	Domingo	4	13,586	13,060	12,712	12,877	14,453	19,218	23,057	32,552	32,396	32,961	34,263	36,938	35,232	34,232	35,249	35,435	34,966	31,490	34,601	34,642	32,547	29,776	25,907	22,707	
Feb	Festivo	2	14,556	13,756	12,801	12,314	12,210	12,344	12,312	20,698	22,360	23,458	24,713	25,415	26,424	26,030	25,730	25,373	25,257	22,429	26,040	27,368	25,967	24,199	22,455	19,775	16,439,400
	Ordinario	20	11,872	11,690	11,004	11,481	11,824	17,713	21,567	30,108	29,805	29,975	30,998	32,064	31,162	30,929	31,662	32,128	32,160	28,631	31,297	31,770	30,032	27,144	22,511	18,526	
	Sábado	4	13,738	12,829	12,305	11,876	12,255	13,331	16,512	27,910	29,659	30,538	31,287	32,181	31,468	30,640	30,393	30,255	30,895	28,365	30,284	31,123	29,600	26,449	22,847	19,245	
Mar	Domingo	4	13,772	12,696	11,821	11,394	11,410	11,453	12,497	22,287	24,849	26,492	26,745	28,484	29,707	29,820	28,926	30,329	27,578	25,431	30,006	28,203	27,466	24,685	20,435	17,114	17,111,754
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ordinario	20	11,461	10,719	10,465	10,456	12,053	16,835	19,875	27,350	26,965	27,248	27,682	29,720	29,139	28,772	29,549	29,810	29,335	27,125	29,896	30,800	29,440	25,577	21,726	17,669	
Abr	Sábado	5	11,046	11,561	11,146	10,912	11,532	13,019	16,031	26,758	28,294	29,382	29,823	29,932	30,104	29,328	29,278	29,403	29,328	27,015	28,477	30,433	29,150	26,542	23,132	19,621	17,481,176
	Domingo	5	13,362	12,493	11,350	11,604	11,637	9,447	11,774	20,986	23,129	23,877	25,367	27,134	26,968	27,341	26,835	26,576	26,393	24,792	27,124	28,663	28,840	25,660	21,911	17,839	
	Festivo	1	14,200	13,681	12,722	12,625	12,858	12,397	13,429	22,324	23,883	25,365	27,725	28,919	29,741	29,017	29,435	29,209	29,067	27,418	31,074	32,288	30,950	27,854	22,224	18,264	
May	Ordinario	20	12,515	11,867	11,831	11,506	12,726	16,456	19,789	28,362	28,464	28,519	30,194	31,791	31,346	31,121	32,176	31,977	31,955	28,438	30,920	31,693	30,576	27,569	23,200	19,148	17,481,176
	Sábado	4	13,752	12,785	12,385	12,189	12,683	13,426	14,827	26,361	27,140	28,069	29,761	30,155	31,201	30,413	30,893	31,053	31,510	28,132	31,919	30,091	28,638	26,629	23,928	22,215	
	Domingo	4	14,783	13,363	12,379	12,210	11,571	11,641	12,879	21,818	24,577	25,500	26,819	27,247	28,274	28,013	27,963	27,509	28,726	26,255	29,058	29,723	29,132	26,993	23,880	18,469	
Jun	Festivo	2	15,883	14,342	13,928	13,402	13,554	13,658	14,759	24,881	26,255	26,310	25,842	28,135	28,486	28,052	28,330	28,141	28,494	26,586	29,015	29,337	28,153	27,400	25,619	22,002	17,473,832
	Ordinario	22	12,345	11,641	11,155	11,295	12,608	16,627	19,640	27,699	27,537	27,058	28,039	30,225	29,710	29,912	30,996	30,954	30,833	27,884	30,091	30,962	29,545	26,637	22,611	18,699	
	Sábado	4	13,636	12,048	11,788	11,629	12,050	12,658	15,169	25,781	27,662	28,636	29,087	29,415	29,759	28,791	28,567	28,547	28,698	26,332	28,655	30,071	28,624	26,551	23,233	19,846	
Jul	Domingo	4	13,802	12,830	11,469	11,234	10,721	10,950	12,153	21,744	23,956	25,133	26,053	26,423	26,955	26,267	25,896	26,267	27,826	22,689	27,511	28,462	27,496	24,865	20,746	16,749	17,225,127
	Festivo	1	11,666	12,866	12,759	11,874	13,045	13,621	15,214	25,268	26,214	28,387	29,939	31,446	32,487	32,201	30,527	30,242	29,252	26,748	29,881	29,447	28,085	26,146	22,449	18,882	
	Ordinario	18	12,925	12,077	11,764	11,607	12,946	16,351	19,370	28,545	28,378	29,011	30,182	31,248	31,061	30,942	31,814	31,798	32,122	28,849	31,511	32,085	30,222	27,029	22,923	19,301	
Ago	Sábado	5	13,352	12,329	11,737	11,426	11,944	12,998	15,115	26,549	27,912	28,736	29,781	30,212	30,324	29,612	28,823	28,752	28,897	26,690	28,996	30,455	29,021	26,670	23,933	20,617	17,733,863
	Domingo	5	15,101	13,505	12,730	12,357	12,043	11,901	12,692	22,410	24,278	25,902	26,657	27,179	27,308	27,206	26,448	26,627	27,251	25,281	27,500	29,135	28,114	26,024	22,953	19,436	
	Festivo	2	13,305	12,363	11,726	11,467	11,525	11,692	12,048	21,790	22,493	23,582	26,306	27,485	29,036	28,984	28,549	28,453	28,319	25,516	28,080	29,388	28,458	26,365	22,682	19,105	
Sep	Ordinario	22	13,224	12,412	11,948	11,989	13,253	17,040	20,178	27,945	27,900	28,399	28,953	30,950	30,335	30,369	31,099	31,200	31,086	28,743	30,511	32,491	30,990	27,818	23,275	20,007	18,358,026
	Sábado	3	14,791	13,669	12,920	12,645	12,957	13,604	15,562	26,296	27,672	28,462	28,906	30,052	30,566	30,002	29,488	28,894	28,518	27,030	28,237	30,153	28,500	25,952	22,938	20,045	
	Domingo	4	13,317	12,151	11,611	11,270	11,052	10,753	11,936	20,843	22,679	23,449	24,085	25,677	26,008	26,204	25,961	25,738	25,814	24,358	26,752	29,460	28,725	25,682	21,122	17,724	
Oct	Festivo	2	16,281	14,908	13,620	12,312	12,205	10,901	11,869	20,538	23,210	23,255	22,192	24,123	25,048	25,643	23,722	23,735	24,375	22,926	24,505	27,793	28,057	25,526	21,814	19,018	17,784,623
	Ordinario	20	15,087	14,261	13,677	13,463	14,067	16,365	15,506	24,490	25,585	26,474	27,946	29,284	28,968	29,201	29,158	28,982	28,962	25,231	29,797	31,487	30,363	27,791	23,248	19,934	
	Sábado	5	14,870	14,114	13,823	14,006	16,073	22,850	24,129	30,274	29,106	29,305	31,158	32,642	30,723	31,449	34,022	33,832	33,390	29,537	33,303	35,180	33,681	31,079	25,787	21,861	
Nov	Domingo	4	15,791	14,720	14,466	14,560	15,652	17,862	20,071	31,481	32,922	34,316	35,349	36,797	35,027	33,322	32,576	32,374	32,888	30,104	34,746	34,693	32,208	30,035	27,019	24,502	18,398,248
	Festivo	2	15,908	14,950	14,102	13,383	13,582	13,860	12,596	22,422	23,963	25,529	26,229	27,780	27,537	27,678	27,676	27,067	27,059	23,730	27,226	29,561	28,979	27,201	24,093	21,185	
	Ordinario	21	15,174	14,402	14,099	13,934	15,064	18,596	18,996	27,826	27,846	28,539	29,548	30,839	30,309	30,540	31,325	31,543	31,387	27,449	32,030	32,448	31,036	28,245	24,294	20,915	
Dic	Sábado	4	16,609	15,203	14,697	14,392	14,882	15,662	15,873	26,350	28,386	29,478	30,093	30,773	30,527	29,889	29,493	29,473	29,950	26,215	30,426	30,328	29,245	26,641	23,900	21,296	18,072,840
	Domingo	5	16,210	15,236	14,628	14,131	13,859	13,395	12,177	21,484	23,819	24,989	25,986	26,795	27,235	26,953	26,970	27,098	27,146	24,410	29,118	29,546	28,827	25,906	22,644	19,725	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ene	Ordinario	22	15,468	14,563	14,134	14,170	15,509	18,773	18,534	27,483	27,153	27,963	28,709	29,639	29,159	29,285	30,548	30,837	31,210	28,338	33,011	32,632	30,515	28,141	24,132	20,990	18,398,248
	Sábado	4	16,890	15,716	15,038	14,926	15,399	15,887	14,905	26,506	27,484	29,037	29,205	29,934	29,868	29,244	29,618	29,851	30,115	26,372	32,995	32,602	31,403	29,558	26,185	23,482	
	Domingo	4	17,581	16,640	15,677	15,040	15,061	14,291	11,940	21,569	23,970	26,330	26,327	27,176	27,558	26,988	27,659	27,853	27,12								

9 ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

ANEXO. CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

PRODUCTO: 1

CONVOCATORIA PUBLICA: CP-CHCC2025-003

OFERENTE:

AÑO: 2027

CANTIDAD EN: kWh

EN PESOS DE ago-25

INDICADOR: IPP- PROVISIONAL

TIPO DE CONTRATO: PLC

TIPO DE CARGA: CURVA

Fecha	Energia Solicitada kWh	Porcentaje Ofertado %	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-27	14,155,456		-	
feb-27	13,137,748		-	
mar-27	13,819,567		-	
abr-27	13,943,586		-	
may-27	13,868,380		-	
jun-27	13,827,876		-	
jul-27	12,923,708		-	
ago-27	13,437,104		-	
sep-27	12,944,034		-	
oct-27	13,505,119		-	
nov-27	13,089,684		-	
dic-27	13,514,959		-	
Total producto	162,167,221.00	%		

Notas:

- 1) La Energía Ofertada según Anexo 8.1
- 2) El porcentaje puede ser diferente para cada mes y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
- 3) Precio ofertado en \$kWh en pesos de agosto 2025.
- 5) El tope máximo para las ofertas plana es de 5.000 KWh

OFERENTE E.S.P

**ANEXO. CANTIDADES DE
ENERGÍA Y PRECIO**

PRODUCTO: 2

CONVOCATORIA PUBLICA: CP-CHCC2025-003

OFERENTE:

AÑO: 2028

CANTIDAD EN: kWh

EN PESOS DE ago-25

INDICADOR: IPP- PROVISIONAL

TIPO DE CONTRATO: PLC

TIPO DE CARGA: CURVA

Fecha	Energia Solicitada kWh	Porcentaje Ofertado %	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-28	2,766,303.00			
feb-28	2,501,857.00			
mar-28	2,619,980.00			
abr-28	2,723,545.00			
may-28	2,724,187.00			
jun-28	2,695,390.00			
jul-28	2,897,980.00			
ago-28	2,910,774.00			
sep-28	2,814,865.00			
oct-28	2,910,046.00			
nov-28	2,854,598.00			
dic-28	2,942,882.00			
Total producto	33,362,407.00	%		

Notas:

- 1) La Energía Ofertada según Anexo 8.2
- 2) Para las ofertas curvas, el porcentaje y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
- 3) Para las ofertas planas la cantidad de energía ofertada debe ser la misma para todas las horas del año y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
- 4) Precio ofertado en \$kWh en pesos de agosto 2025.
- 5) El tope máximo para las ofertas plana es de 2.000 KWh

OFERENTE E.S.P

**ANEXO. CANTIDADES DE
ENERGÍA Y PRECIO**

PRODUCTO: 3

CONVOCATORIA PUBLICA: CP-CHCC2025-003

OFERENTE:

AÑO: 2029

CANTIDAD EN: kWh

EN PESOS DE ago-25

INDICADOR: IPP- PROVISIONAL

TIPO DE CONTRATO: PLC

TIPO DE CARGA: CURVA

Fecha	Energia Solicitada kWh	Porcentaje Ofertado %	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-29	6,675,330.00			
feb-29	6,071,720.00			
mar-29	6,318,856.00			
abr-29	6,557,158.00			
may-29	6,567,612.00			
jun-29	6,448,400.00			
jul-29	6,740,976.00			
ago-29	7,014,730.00			
sep-29	6,783,280.00			
oct-29	7,034,886.00			
nov-29	6,905,710.00			
dic-29	7,078,222.00			
Total producto	80,196,880.00	%		

Notas:

- 1) La Energía Ofertada según Anexo 8.3
- 2) Para las ofertas curvas, el porcentaje y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
- 3) Para las ofertas planas la cantidad de energía ofertada debe ser la misma para todas las horas del año y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
- 4) Precio ofertado en \$kWh en pesos de agosto 2025.
- 5) El tope máximo para las ofertas plana es de 2.500 KWh

OFERENTE E.S.P

ANEXO. CANTIDADES DE
ENERGÍA Y PRECIO

PRODUCTO: 4

CONVOCATORIA PUBLICA: CP-CHCC2025-003

OFERENTE:

AÑO: 2030

CANTIDAD EN: kWh

EN PESOS DE ago-25

INDICADOR: IPP- PROVISIONAL

TIPO DE CONTRATO: PLC

TIPO DE CARGA: CURVA

Fecha	Energia Solicitada kWh	Porcentaje Ofertado %	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-30	17,721,564.00			
feb-30	16,439,400.00			
mar-30	17,111,754.00			
abr-30	17,481,176.00			
may-30	17,473,832.00			
jun-30	17,225,127.00			
jul-30	17,733,863.00			
ago-30	18,358,026.00			
sep-30	17,784,623.00			
oct-30	18,398,248.00			
nov-30	18,072,840.00			
dic-30	18,469,208.00			
Total producto	212,269,661.00	%		

Notas:

- 1) La Energía Ofertada según Anexo 8.4
- 2) Para las ofertas curvas, el porcentaje y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
- 3) Para las ofertas planas la cantidad de energía ofertada debe ser la misma para todas las horas del año y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
- 4) Precio ofertado en \$kWh en pesos de agosto 2025.
- 5) El tope máximo para las ofertas plana es de 3.500 KWh

OFERENTE E.S.P